

허위·과대광고 판별 매뉴얼

2014



식품의약품안전처
MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY

불량식품근절추진단

www.mfds.go.kr

MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY

Contents

I	개요	05
	1. 목적	06
	2. 관련 용어 정의	06
	3. 허위·과대광고 관리현황	07
II	허위·과대광고 범위	09
	1. 식품	10
	2. 건강기능식품	14
	3. 축산물	16
	4. 허위·과대광고 제외대상	19
III	위반 사례 및 적발 사례	21
	1. 식품	22
	2. 건강기능식품	64
	3. 축산물	94
IV	노인 대상 허위·과대광고(뺏다방)	111
	1. 뺏다방 영업 현황 및 허위·과대광고	112
	2. 위반 및 적발 사례	116
	❖ 붙임 : 관련 법령	124

허위·과대광고 판별 매뉴얼

I

개요

1. 목적
2. 관련 용어 정의
3. 허위·과대광고 관리현황

1 목적

- 식품, 건강기능식품 및 축산물(이하 식품 등)의 허위·과대광고 판별을 위한 가이드라인 제시
 - 식품 등 허위·과대광고의 다양한 위반·적발 사례 공유로 허위·과대광고 판별에 활용

2 용어 정의

■ 허위·과대광고 관련 용어 정의 (식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률)

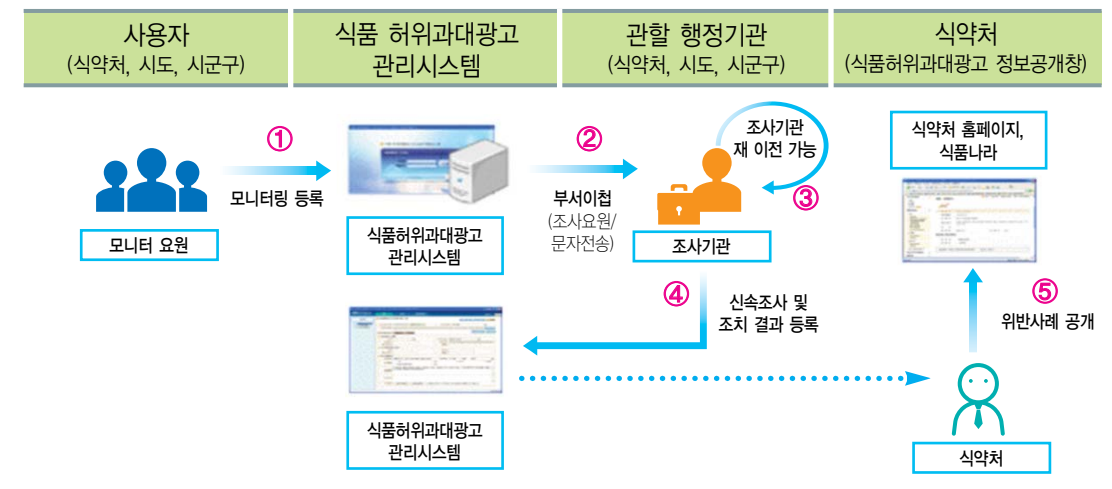
- 표시 : 식품 등, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장(건강기능식품의 경우 첨부물 및 내용물 포함)에 적는 문자, 숫자 또는 도형
- 광고 : 식품 등의 용기·포장 및 라디오, TV, 신문, 잡지, 음성, 음향, 영상, 인쇄물, 간판 및 인터넷 그 밖의 방법에 의하여 식품 등의 명칭·제조방법·품질·영양가·성분 또는 사용에 대한 정보를 나타내거나 알리는 행위
- 허위·과대광고 : 식품 등의 명칭, 제조방법, 영양소, 원재료, 성분, 사용방법, 품질 등의 정보를 나타내거나 알리는 행위(표시 포함) 함에 있어 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고나 사실과 다르거나 과장된 표시·광고 또는 소비자를 기만하거나 오인·혼동 시킬 우려가 있는 등의 표시·광고

※ **부당한 표시·광고행위*** : 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위
 - 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 허위·과장의 표시·광고, 기만적인 표시·광고, 부당하게 비교하는 표시·광고, 비방적인 표시·광고 또는 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하는 행위
 * 표시·광고 공정화에 관한 법률에서 정의(공정거래위원회)

3 허위·과대광고 관리 현황

■ (모니터링) 국내·외 인터넷 상에서 허위·과대광고 모니터링

- 허위·과대광고로 식품 등을 판매하는 경우 관리시스템을 통해 관할 행정기관에 조사를 요청하고 위반 여부에 따라 행정 조치
 - 적발된 인터넷 사이트는 방송통신심의위원회 및 해당 사이트에 요청하여 사이트 차단
 - * '허위·과대광고 모니터링 협업시스템' 운영, 연간 1만 여건 차단 요청



■ (교육) 인터넷 광고 관리자 등에 대한 허위·과대광고 사전 예방

- 제도권 내 인터넷 쇼핑몰 및 통신 판매 업체 대상 교육 진행

■ (관리 기반 강화) 온라인 허위·과대광고 자동 차단 시스템 활성화

- 인터넷상의 허위과대광고 정보 실시간 수집·분석 및 차단
 - 자동 차단 시스템인 e-로봇*을 활용하여 신속하게 불법 식품 유통·판매 차단
 - * 실시간으로 온라인 상의 불법 식품 판매 및 허위·과대광고를 모니터링하여 자동 제어하는 시스템

허위·과대광고 판별 매뉴얼

Ⅱ

허위·과대광고 범위

1. 식품
2. 건강기능식품
3. 축산물
4. 허위·과대광고 제외대상

1 식품

가 허위·과대광고 범위

- 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
- 사실과 다르거나 과장된 표시·광고
 - 수입 신고한 사항이나 허가받거나 신고 또는 보고한 사항과 다른 내용
 - 식품 등의 명칭·제조방법·품질·영양표시, 식품이력추적표시, 식품 또는 식품첨가물의 영양가·원재료·성분·용도와 다른 내용
 - 제조 연월일 또는 유통기한을 사실과 다르게 표시한 경우
- 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고
 - 제조방법에 관하여 연구하거나 발견한 사실로서 식품학·영양학 등의 분야에서 공인된 사항 외의 표시·광고
 - * 문헌 이용 시 문헌의 내용을 정확히 표시하고, 연구자의 성명, 문헌 명, 발표 연월일을 명시한 표시·광고는 제외
 - 각종 감사장·상장* 또는 체험기 등을 이용하거나 “인증”·“보증” 또는 “추천”을 받았다는 내용**을 사용하거나 이와 유사한 내용을 표현하는 광고
 - * 정부표창규정 따라 제품과 직접 관련하여 수여한 상장은 제외
 - ** 중앙행정기관·특별지방행정기관 및 그 소속기관 또는 지방자치단체에서 “인증”·“보증”을 받았다는 내용의 광고는 제외
 - 외국어의 사용 등으로 외국제품으로 혼동할 우려가 있는 표시·광고 또는 외국과 기술제휴 한 것으로 혼동할 우려가 있는 내용
 - 화학적 합성품의 경우 그 원료의 명칭 등을 사용하여 화학적 합성품이 아닌 것으로 혼동할 우려가 있는 광고
 - 소비자가 건강기능식품으로 오인·혼동할 수 있는 특정 성분의 기능 및 작용에 관한 표시·광고

- 다른 업체 또는 그 제품을 비방하는 광고
 - 다른 업소의 제품을 비방하는 것으로 의심되는 광고나 다른 업소의 제품을 간접적으로 다르게 인식하게 하는 광고*
 - * “주문 섀도” 등 제품과 직접적인 관련이 적은 내용 또는 사용하지 않은 성분을 강조
- 심의를 받아야 하는 식품*의 심의를 받지 않거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시·광고
 - * 영유아용식품, 체중조절용 조제식품, 특수의료용 식품, 임산부·수유부용 식품
- 미풍양속을 해치거나 해칠 우려가 있는 저속한 도안·사진 또는 미풍양속을 해치거나 해칠 우려가 있는 음향을 사용하는 광고
- 판매사례품 또는 경품 제공·판매 등 사행심을 조장하는 내용
- 체험기를 이용한 광고

나 위반 시 벌칙 및 행정처분

■ 식품의 표시·광고 위반 벌칙 규정(식품위생법 제94조, 제95조)

위반 사항	형별 기준	
	1차 위반	2차 위반*
● 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고	10년 이하 징역 1억원 이하 벌금	1년 이상 7년 이하 징역** 소매가격의 4~10배 벌금
● 사실과 다르거나 과장된 표시·광고 ● 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고 ● 다른 업체 또는 제품을 비방하는 광고 ● 심의를 받아야 하는 식품*의 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시·광고	5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금	

* 1차 위반으로 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 위반하는 경우

** 질병치료 표방 허위·과대광고 2차 위반 시 형량하한제 적용(형별 규정 강화)

■ 식품의 표시·광고 위반 행정 처분(식품위생법 제75조, 제76조)

- ※ 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위를 한 경우로 적용
- 위반 업체가 식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품첨가물제조업, 식품소분업, 유통전문판매업, 식품 등 수입판매업인 경우

〈 위반사항에 따른 행정처분 기준 〉

위반 사항	행정처분 기준		
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
질병의 예방 또는 치료에 효능이 있다는 내용의 표시나 광고	영업정지 15일과 해당제품 (표시된 제품만 해당) 폐기	영업정지 1개월과 해당제품 (표시된 제품만 해당) 폐기	영업정지 2개월과 해당제품 (표시된 제품만 해당) 폐기
의약품으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시나 광고	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
체험기 및 체험사례 등 이와 유사한 내용을 표현하는 광고	품목제조정지 1개월	품목제조정지 2개월	품목제조정지 3개월
사행심을 조장하는 내용의 광고를 한 경우	시정명령	품목제조정지 15일	품목제조정지 1개월
‘인증’ ‘보증’ 또는 ‘추천’ 을 받았다는 내용을 사용하거나 이와 유사한 내용을 표현하는 광고*	시정명령	품목제조정지 15일	품목제조정지 1개월
소비자가 건강기능식품으로 오인·혼동할 수 있는 특정 성분의 기능 및 작용에 관한 표시·광고	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
표시·광고 심의 대상 중 심의를 받지 않은 경우	품목제조정지 15일	품목제조정지 1개월	품목제조정지 2개월
기타 허위표시 등 위반사항이 3개 이상인 경우	품목제조정지 15일	품목제조정지 1개월	품목제조정지 2개월
기타 허위표시 등 위반사항이 3개 미만인 경우	시정명령	품목제조정지 15일	품목제조정지 1개월

* 중앙행정기관, 특별행정기관 및 그 소속기관 또는 지방자치단체에서 인증, 보증 및 추천을 받은 경우는 제외

- 위반 업체가 식품운반업, 식품냉동·냉장업인 경우

〈 위반사항에 따른 행정처분 기준 〉

위반 사항	행정처분 기준		
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
질병의 치료에 효능이 있다는 내용의 표시나 광고	영업정지 15일과 해당제품 (표시된 제품만 해당) 폐기	영업정지 1개월과 해당제품 (표시된 제품만 해당) 폐기	영업정지 2개월과 해당제품 (표시된 제품만 해당) 폐기
의약품으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시나 광고	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
체험기 및 체험사례 등 이와 유사한 내용을 표현하는 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
사행심을 조장하는 내용의 광고를 한 경우	영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 20일

- 위반 업체가 식품접객업(단란주점영업, 유흥주점영업, 위탁급식영업)인 경우

〈 위반사항에 따른 행정처분 기준 〉

위반 사항	행정처분 기준		
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
질병의 치료에 효능이 있다는 내용이나 의약품으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시나 광고	시정명령	영업정지 7일	영업정지 15일
사행심을 조장하는 내용의 광고를 한 경우	시정명령	영업정지 5일	영업정지 10일

2 건강기능식품

가 허위·과대광고 범위

- 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
 - 질병 또는 질병군의 발생을 사전에 방지한다는 내용
 - 질병, 질병군 및 질병의 특징적인 징후·증상에 효과가 있다는 내용
 - 제품명, 학술자료, 사진 등을 활용하여 질병과의 연관성을 암시하는 표시·광고
 - * **질병의 발생 위험을 감소시키는데 도움이 된다는 표시·광고의 경우 제외**
 - 의약품에 포함되거나 의약품을 대체할 수 있다는 내용
 - 의약품의 효능 또는 질병 치료의 효과를 증가시킨다는 내용
- 사실과 다르거나 과장된 표시·광고
 - 허가받은 사항이나 신고한 사항 또는 수입신고한 사항과 다른 내용
 - 식약처장이 인정하지 않은 기능성을 나타내는 내용
 - 수상·인증·선정·특허와 관련하여 사실과 다른 내용
- 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고
 - 각종의 감사장 또는 체험기 등을 이용하거나 “주문쇄도”, “단체추천” 또는 이와 유사한 내용을 표현하는 광고
 - 의사, 치과의사, 한의사, 수의사, 약사, 한약사, 대학교수 또는 그 밖의 자가 제품의 기능성을 보증 하거나, 제품을 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용
 - 외국어의 사용 등으로 외국제품으로 혼동할 우려가 있거나 외국과 기술 제휴한 것으로 혼동할 우려가 있는 내용
 - 해당 제품의 제조방법·품질·영양소·원재료·성분 또는 효과와 직접 관련이 적은 내용을 강조함으로써 다른 업소의 제품을 간접적으로 다르게 인식하게 하는 광고
 - 비교 표시·광고의 경우 그 비교 대상 및 기준이 명확하지 않거나 비교 내용 및 방법이 적정하지 않은 내용
- 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명 포함)의 표시·광고
- 다른 업체 또는 제품을 비방하는 표시·광고
- 심의를 받지 않거나 심의 받은 내용과 다른 내용의 표시·광고

나 위반 시 벌칙 및 행정처분

■ 건강기능식품의 표시·광고 위반 벌칙 규정(건강기능식품에 관한 법률 제43조, 제44조)

위반 사항	형벌 기준	
	1차 위반	2차 위반*
● 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고	10년 이하 징역 1억원 이하 벌금	1년 이상 7년 이하 징역** 소매가격의 4~10배 벌금
● 사실과 다르거나 과장된 표시·광고 ● 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고 ● 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명 포함)의 표시·광고 ● 다른 업체 또는 제품을 비방하는 광고 ● 심의를 받아야 하는 식품*의 심의를 받지 아니 하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시·광고	5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금	

* 1차 위반으로 형 확정 후 5년 이내에 다시 위반하는 경우

** 질병치료 표방 허위·과대광고 2차 위반 시 형벌 규정 강해('15. 5. 22. 이후 시행)

■ 건강기능식품의 표시·광고 위반 행정처분(건강기능식품에 관한 법률)

- 허위·과대의 표시·광고 금지 규정 위반(법률 제 18조)

〈 위반사항에 따른 행정처분 기준 〉

위반 사항		행정처분 기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고를 한 경우	제조업	영업정지 15일	영업정지 2월	영업허가 취소
	수입업 판매업	영업정지 1월	영업정지 2월	영업소 폐쇄
사실과 다르거나 과장된 표시·광고를 한 경우	제조업	품목류 제조정지 2월	영업정지 2월	영업허가 취소
	수입업 판매업	영업정지 1월	영업정지 2월	영업소 폐쇄
소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고를 한 경우	제조업	품목류 제조정지 2월	영업정지 2월	영업허가 취소
	수입업 판매업	영업정지 1월	영업정지 2월	영업소 폐쇄
의약품 용도로만 사용되는 명칭(한약 처방명 포함)의 표시·광고를 한 경우	제조업	품목류 제조정지 2월	영업정지 2월	영업허가 취소
	수입업 판매업	영업정지 1월	영업정지 2월	영업소 폐쇄
심의를 받지 아니하거나 심의 받은 내용과 다른 내용의 표시·광고를 한 경우(단, 과대광고로 처분받은 경우 제외)	제조업	품목류 제조정지 2월	영업정지 2월	영업정지 3월
	수입업 판매업	영업정지 1월	영업정지 2월	영업정지 3월

※ 영업자 준수사항 위반(법률 제10조) : 판매사례품 또는 경품제공 등 사행심 조장하여 제품을 판매한 때

- 1차 : 시정명령, 2차 : 영업정지 1월, 3차 : 영업정지 2월

3 축산물

가 허위·과대광고 범위

- 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
- 사실과 다르거나 과장된 표시·광고
 - 축산물의 명칭, 제조방법, 품질·영양표시, 원재료 또는 성분, 그 밖에 해당 제품의 사실과 다른 내용의 표시·광고
 - 허가받은 사항이나 신고한 사항과 다른 내용의 표시, 광고
 - 제품 중에 함유된 성분과 다른 내용의 표시, 광고
 - 제조년월일, 유통기한, 산란일 그 밖에 제조나 유통에 관한 날짜 표시가 사실과 다른 내용
 - 자체안전관리인증기준(HACCP)*과 다른 내용의 표시·광고 또는 자체 HACCP을 작성·운용 하고 있지 아니하면서 이를 작성·운용하고 있다는 내용의 표시·광고
- * HACCP 의무 적용 대상 업체(도축업, 집유업 및 유가공업)에서 자체적으로 작성·운용하는 HACCP 기준(축산물 위생관리법 제9조 제2항)
- 안전관리인증기준(HACCP) 지정을 받지 않았음에도 지정을 받은 것으로 오인할 우려가 있는 내용
- 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고
 - 가축이 먹는 사료·물에 첨가한 성분이나 축산물을 가공할 때 사용한 원재료 또는 성분의 효능·효과를 해당 축산물의 효능·효과로 오인 또는 혼동하게 할 우려가 있는 표시·광고
 - 제조방법에 관하여 연구 또는 발견한 사실로서 축산가공학·영양학·수의공중보건학 등의 분야에서 공인된 사항 외의 표시·광고
 - ‘한방(韓方)’, ‘특수제법’, ‘주문쇄도’, ‘단체추천’ 또는 이와 유사한 내용을 표현하는 표시 광고
 - 외국어의 사용 등으로 외국제품으로 오인할 우려가 있는 표시 광고
 - ‘최고’, ‘가장 좋은’ 또는 ‘특’ 등의 표현이나 ‘특수 제품’ 등의 모호한 표현의 표시, 광고
 - 각종 감사장·상장 또는 체험기 등을 이용하거나 ‘인증’·‘보증’ 또는 ‘추천’을 받았다는 내용

- 다른 업체 또는 그 제품을 비방하는 광고
- 미풍양속을 해치거나 해칠 우려가 있는 도안·사진·음향 등을 사용하는 광고
- 판매 사례품 또는 경품 판매 등 사행심을 조장하는 내용의 광고
 - * 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 허용하는 경우 제외

나 위반 시 벌칙 및 행정처분

■ 축산물의 표시·광고 위반 벌칙 규정(축산물 위생관리법 제45조, 제46조)

위반 사항	형벌 기준	
	1차 위반	2차 위반*
● 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고	10년 이하 징역 1억원 이하 벌금	1년 이상 10년 이하 징역** 소매가격의 4~10배 벌금
● 사실과 다르거나 과장된 표시·광고 ● 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고 ● 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명 포함)의 표시·광고 ● 다른 업체 또는 제품을 비방하는 광고	5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금	

* 1차 위반으로 형 확정 후 5년 이내에 다시 위반하는 경우

** 질병치료 표방 허위·과대광고 위반 시 형벌 규정 강화

■ 축산물의 표시·광고 위반 벌칙 규정(축산물 위생관리법)

- 허위·과대의 표시·광고 금지 규정 위반(법률 제 32조)

〈 위반사항에 따른 행정처분 기준 〉

위반 사항	행정처분 기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
자체안전관리인증기준과 다른 내용의 표시·광고 또는 자체안전 관리인증기준을 작성·운용하고 있지 아니하면서 이를 작성·운용 하고 있다는 내용의 표시·광고	도축업 및 집유업	영업정지 1월	영업정지 2월	영업정지 3월
각종 감사장·상장 또는 체험기 등을 이용하거나 "인증"·"보증" 또는 "추천"을 받았다는 내용을 사용하 거나 이와 유사한 내용을 표현하는 표시·광고	도축업 및 집유업	경고	영업정지 15일	영업정지 30일

4 허위·과대광고 제외대상

■ 허위·표시나 과대광고로 보지 않는 경우(식품)

- 휴게음식점 및 일반음식점에서 조리·판매하는 식품
- 제과점에서 제조·판매하는 식품의 표시·광고
- 영업신고 대상이 아닌 식품(가공하지 않은 자연산물)의 표시·광고
- 농업인 및 영농조합법인과 영어조합법인이 국내산 농·임·수산물을 주된 원료로 하여 제조·가공한 메주·된장·고추장·간장·김치에 대하여 식품영양학적으로 공인된 사실이라고 식약처장이 인정한 표시·광고

■ 허위·표시나 과대광고로 보지 않는 경우(식품, 건강기능식품 및 축산물 모두 해당)

허위표시·과대광고에 해당되지 않는 경우		
유효성	신체조직과 기능의 일반적인 증진을 주목적으로 하는 표현 또는 이와 유사한 표현	● 인체의 건전한 성장 및 발달과 건강한 활동을 유지하는데 도움을 준다는 표현 ● 건강유지·건강증진·체력유지·체질개선·식이요법·영양 보급 등에 도움을 준다는 표현 ● 특정질환을 지칭하지 아니하는 단순한 권장 내용의 표현
	식품영양학적으로 공인된 사실 또는 제품에 함유된 영양성분(비타민, 칼슘, 철, 아미노산 등)의 기능 및 작용에 관한 표현 또는 이와 유사한 표현	● 특수용도식품으로 임신수유기 영양보급, 병후 회복 시 영양보급, 노약자 영양보급, 환자에 대한 영양보조 등에 도움을 준다는 표현 ● 비타민 O는 OO작용을 하여 건강에 도움을 줄 수 있다는 표현 ● 칼슘은 뼈와 치아의 형성에 필요한 영양소라는 표현
건강기능식품의 기준 및 규격에서 정한 영양소의 기능성분 함량		
용도	제품의 제조목적이나 주요 용도에 대한 표현 또는 이와 유사한 표현	● 해당 제품이 유아식, 환자식 등으로 섭취하는 특수용도식품이라는 표현 ● 해당 제품이 발육기, 성장기, 임신수유기, 갱년기 등 사람의 영양보급을 목적으로 개발된 제품이라는 것과 이와 유사한 표현
섭취방법/섭취량	섭취방법·섭취량에 관한 다음의 표현 또는 이와 유사한 표현	● 해당 제품의 식품영양학적 기준으로 가장 적합하다고 생각되는 섭취방법 또는 섭취량의 표현

허위·과대광고 판별 매뉴얼

Ⅲ

위반 및 적발 사례

1. 식품
2. 건강기능식품
3. 축산물

1 식품

가 위반 사례

- ▶ 위반 구분 : 의약품으로 혼동할 수 있는 광고
- ▶ 위반 내용 : 식품에 사용할 수 없는 한약명을 제품명으로 사용하고 한약으로 오인할 수 있는 내용으로 제품 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 녹용대보탕 제품 상세설명 - 본 제품은 생녹용 6량(상대기준)에 십전대보 위주의 20여 가지 한약재를 첨가하여 전통 게르마늄 향아리에 달인 제품으로 누구든지 드실 수 있는 가족건강 제품입니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ④항]

- ▶ 위반 구분 : 의약품으로 혼동할 수 있는 광고
- ▶ 위반 내용 : 식품을 의약품으로 오인할 수 있는 내용으로 제품 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 천연약재로 만들어 부작용이 없습니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ④항]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 질병에 효능·효과가 있다고 광고하여 의약품으로 혼동할 수 있음
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



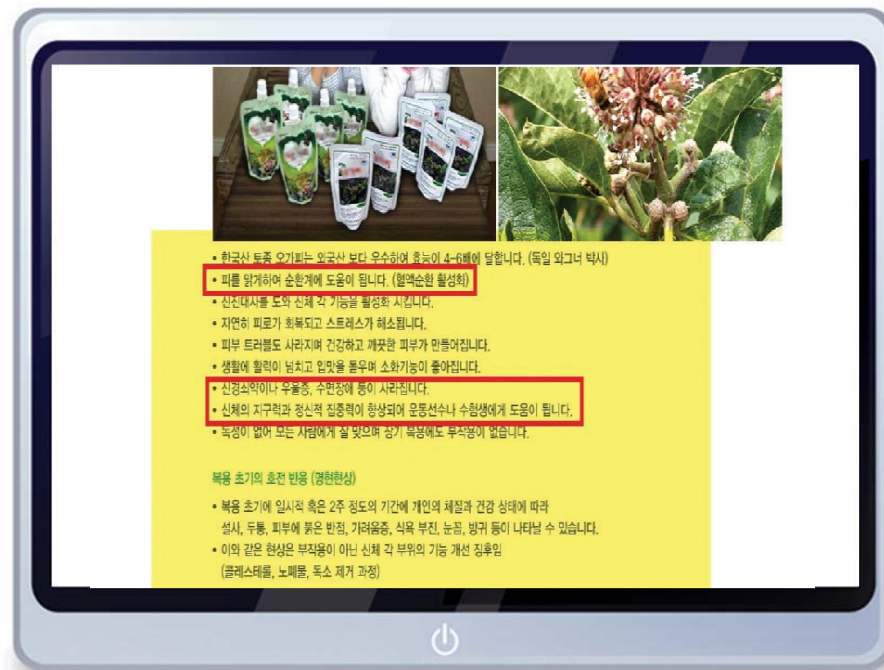
- ▶ 과대광고 문구 : 천연 방광염 치료제(방광염, 신우신염, 여성 비뇨기 질환 예방), 노화방지, D-Mannose : 90% 이상의 방광염을 깨끗이 치유, 예방
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 고지혈증, 고혈압, 암 등 각종 질병 및 질환의 예방·개선효과 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



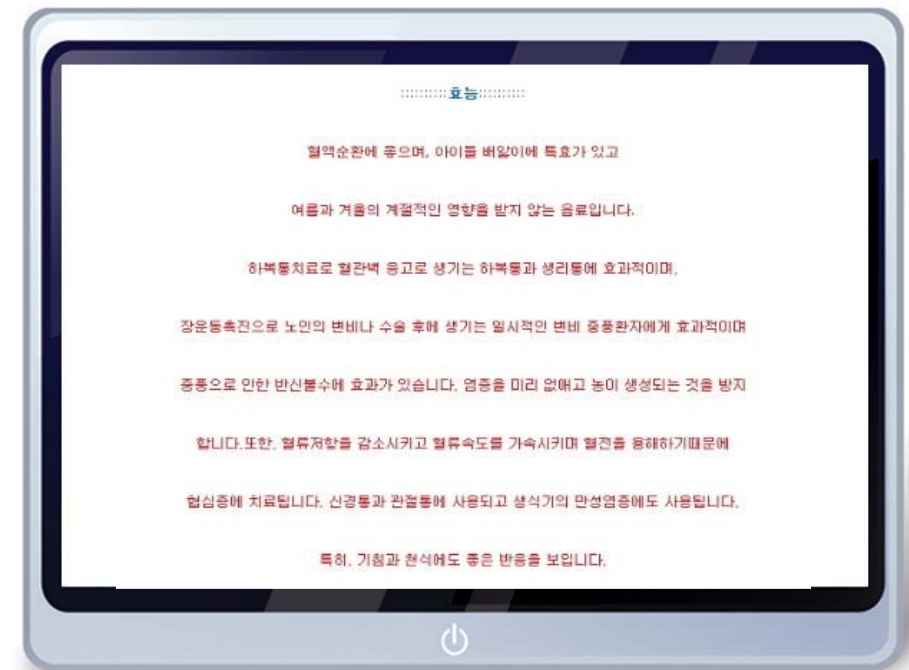
- ▶ 과대광고 문구 : 1. 자연이 만들어 낸 천연식이유황의 보고! 삼채에 함유된 유황성분은 고지혈증, 고혈압, 암 등 각종 질병 및 질환의 예방, 개선에 효과가 있습니다... 2. 히스티딘의 중요성! 뿐만 아니라 히스티딘은 위궤양, 소화불량, 알레르기 질환 개선, 면역력 강화 등에도 뛰어난 효능이 있습니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 혈액순환, 우울증 등 질병에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



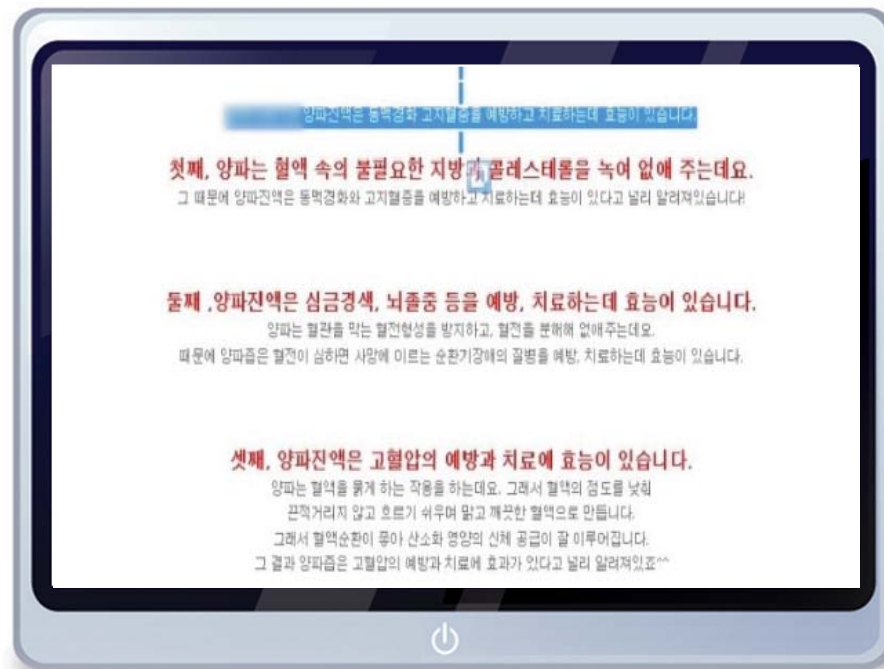
- ▶ 과대광고 문구 : 피를 맑게하여 순환계에 도움이 됩니다.(혈액순환 활성화) 신경쇠약이나 우울증, 수면장애 등이 사라집니다. 신체의 지구력과 정신적 집중력이 향상되어 운동 선수나 수험생에게 도움이 됩니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 혈액 순환, 생리통, 염증, 신경통 및 중풍 등에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



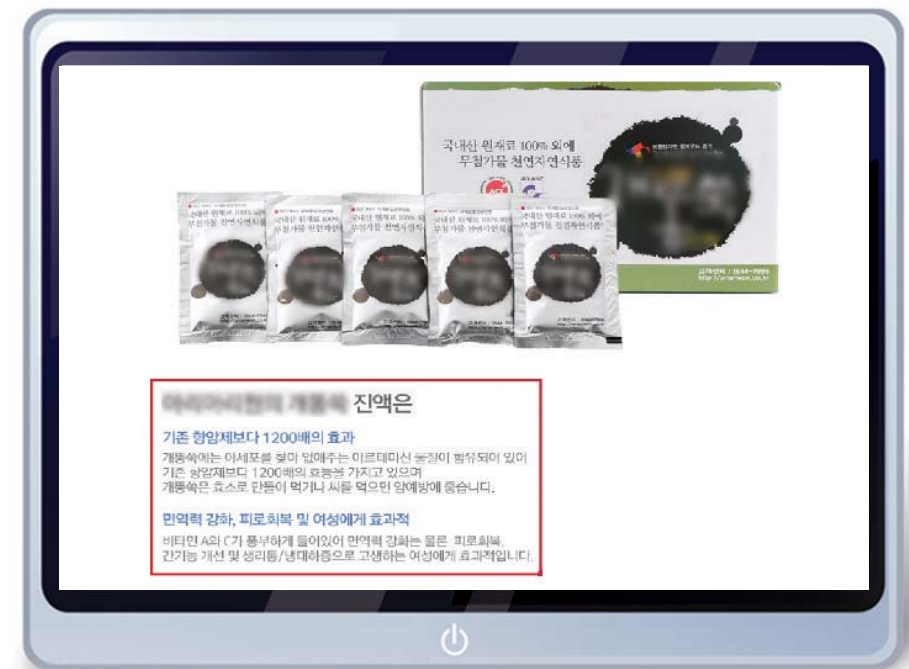
- ▶ 과대광고 문구 : 혈액순환에 좋으며, 아이들 배앓이에 특효가 있고 여름과 겨울의 계절적인 영향을 받지 않는 음료입니다. 하복통치료로 혈관벽 응고로 생기는 하복통과 생리통에 효과적이며, 장운동촉진으로 노인의 변비나 수술 후에 생기는 일시적인 변비 중증환자에게 효과적이며, 중풍으로 인한 반신불수에 효과가 있습니다. 염증을 미리 없애고 농이 생성되는 것을 방지 합니다. 또한, 혈류저항을 감소시키고 혈류속도를 가속시키며 혈전을 용해하기 때문에 협심증에 치료됩니다. 신경통과 관절통에 사용되고 생식기의 만성염증에도 사용됩니다. 특히, 기침과 천식에도 좋은 반응을 보입니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 심근경색, 뇌졸중, 고혈압 및 다이어트에 예방·효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



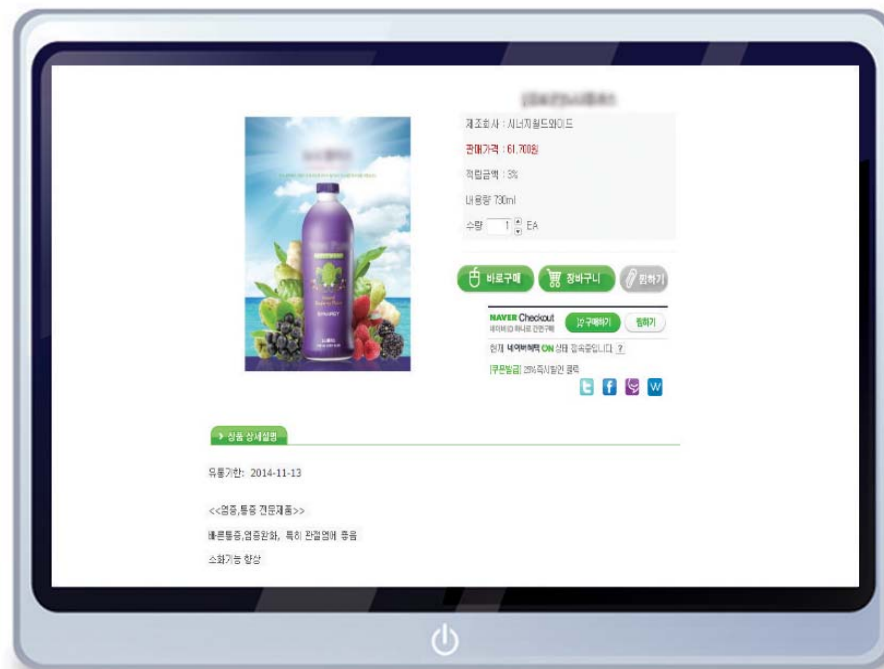
- ▶ 과대광고 문구 : ○○○○○ 양파진액은 동맥경화 고지혈증을 예방하고 치료하는데 효능이 있습니다. 첫째, 양파는 혈액 속의 불필요한 지방과 콜레스테롤을 없애 주는데요. 둘째, 양파진액은 심근경색, 뇌졸중 등을 예방, 치료하는데 효능이 있습니다. 셋째, 양파진액은 고혈압의 예방과 치료에 효능이 있습니다. 넷째, 위장기능과 다이어트에 좋은 양파진액
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 항암, 간기능 개선 및 생리통에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : ○○○○○ 개똥숙 진액은 기존 항암제보다 1200배의 효과(개똥숙에는 암세포를 찾아 없애주는 아르테미신 물질이 함유되어 있어 기존 항암제보다 1200배의 효능을 가지고 있으며 개똥숙은 효소로 만들어 먹거나 씨를 먹으면 암예방에 좋습니다.) 면역력 강화, 피로회복 및 여성에게 효과적(비타민A와 C가 풍부하게 들어있어 면역력 강화는 물론 피로회복, 간기능 개선 및 생리통/냉대하증으로 고생하는 여성에게 효과적입니다.)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 염증 완화에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : <<염증, 통증 전문제품>>
빠른 통증, 염증완화, 특히 관절염에 좋음
소화기능 향상
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 체험기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 다이어트 효과 강조 및 제품 체험 사례 이용 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



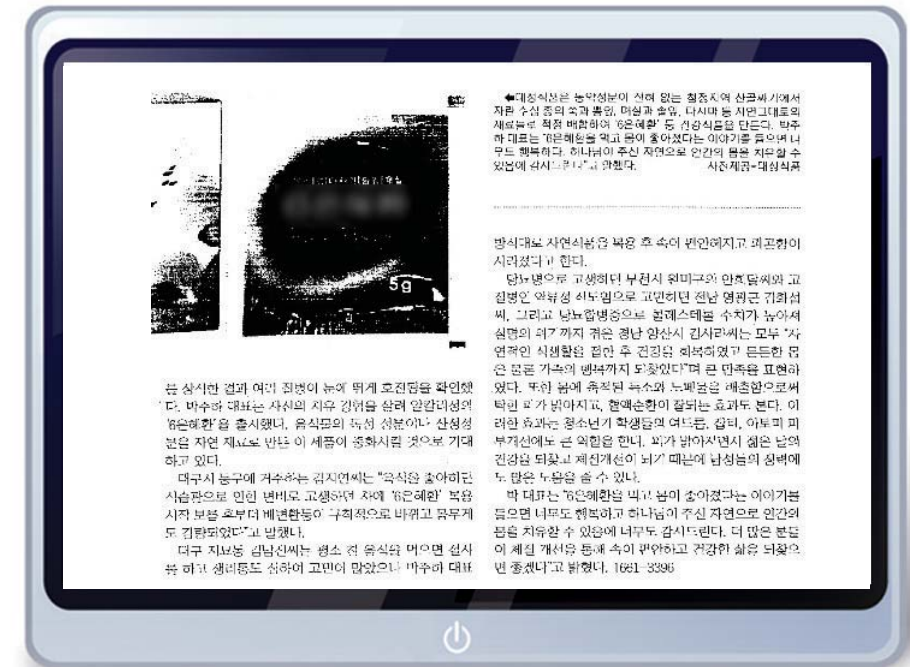
- ▶ 과대광고 문구 : 1. 3개월 복부 체지방 감량 프로그램(복부감량 -22kg 감량 성공) - 다이어트에 성공한지 두달이 넘었는데 요요가 없어요, 제 자신이 너무 만족스럽고 자신감이 생겨나요 ...
2. 3개월 전신 디톡스 감량 프로그램(전신 감량 -15kg 감량 성공) - 지금까지 제가 이런 날씬한 몸매를 가질 수 있을까라고 생각도 못했어요 ... 드디어 제 꿈이 이뤄졌어요 ...
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 체험기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 질병 치료 효과 강조 및 제품 체험 사례 이용 광고
- ▶ 광고 매체 : 신문



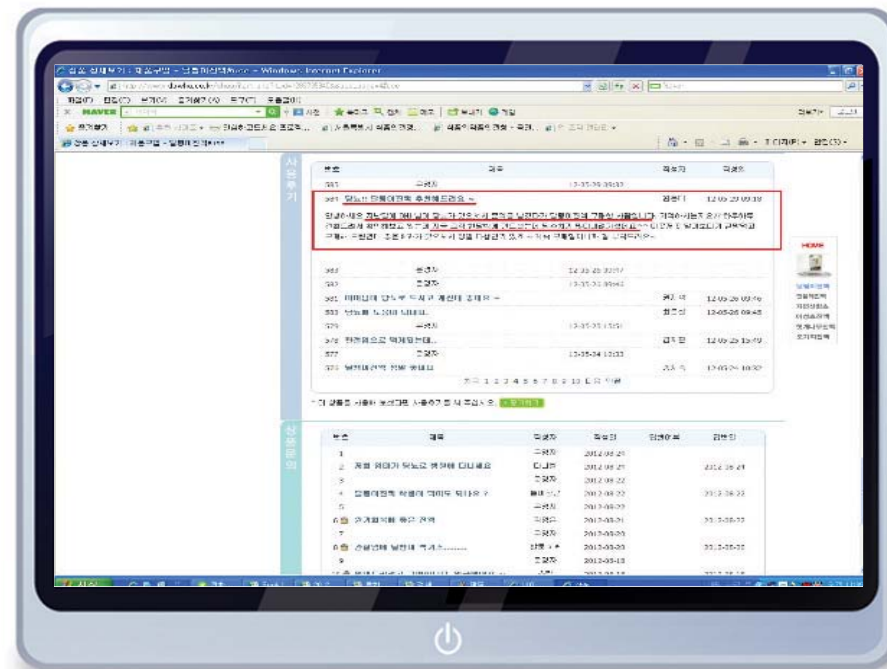
- ▶ 과대광고 문구 : 1) 최민한 (남, 63세) ... 3일째 되던날부터 통증이 완화되고 피곤함이 없어지기 시작하더니 1주일 넘으니 추위도 언제 그랬냐는 듯 몸상태가 좋아졌습니다. 6개월 복용으로 퇴행성 관절은 물론 몸 상태가 예전으로 돌아갔습니다.
2) 서정희 (여, 62세) ... 처음 2~3일은 통증이 더 쑤시고 아프더니 4~5일후 부터는 통증이 서서히 덜하고 시간이 지날수록 몸 상태가 더욱 좋아지던 것이 한달이 되니 완전히 통증이 사라졌습니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 체험기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 치료 효과 강조 및 제품 체험 사례 이용 광고
- ▶ 광고 매체 : 신문



- ▶ 과대광고 문구 : '○○○' 복용 시작 보름 후부터 배변활동이 규칙적으로 바뀌고 몸무게도 감량되었다. (대구, 김지연) 평소 찬 음식을 먹으면 설사를 하고 생리통도 심하여 고민이 많았으나 ○○○ 대표 방식으로 자연식품을 복용 후 속이 편안해지고 피곤함이 사라졌다고 한다. (대구, 김남진)...
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 사용 후기를 이용한 광고
- ▶ 위반 내용 : 사용 후기를 통해 질병 치료(당뇨 등)에 도움을 준다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 달팽이진액 관련 600여건의 후기(아빠 당뇨로 구매했는데요 완전 대박 추천입니다. 저희 아빠가 당뇨가 있으셔서 걱정되는 마음에 하나 주문해서 보내드렸거든요. 지금 다 드셔가고 있는데 **당수치가 많이 떨어지셨다**구해요. **다시 주문**하려고 합니다. 항상 좋은 제품으로 보내주세요 등)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ④항]

- ▶ 위반 구분 : 허위 표시·광고
- ▶ 위반 내용 : 해썬(HACCP) 인증을 받지 않은 업체의 냉동볶음밥 “참치김치볶음밥(300g)”을 해썬(HACCP) 인증받은 제품인 것처럼 인터넷 홈페이지에 허위표시하여 판매하다 적발됨
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



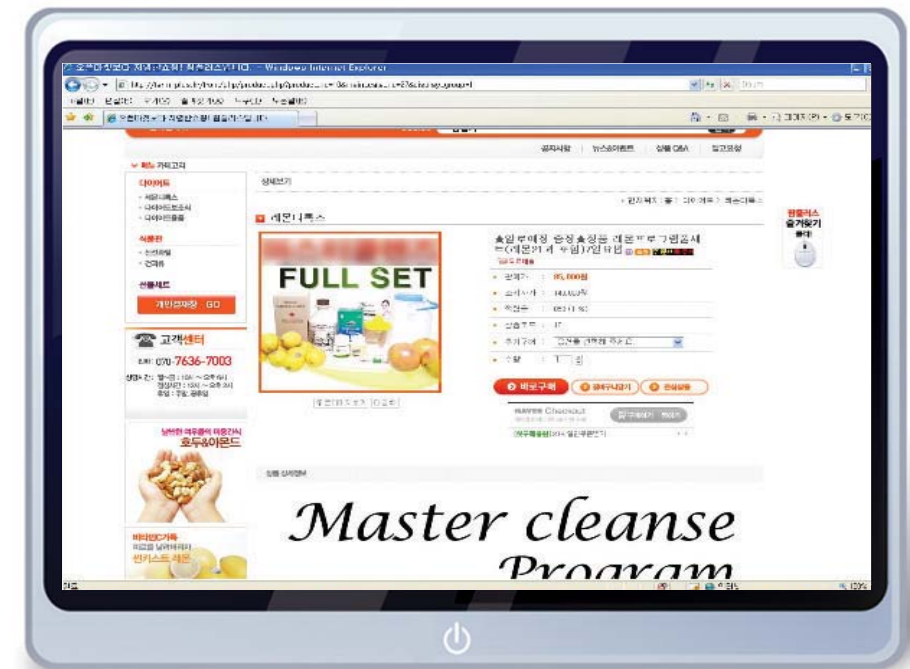
- ▶ 과대광고 문구 : HACCP 인증 마크 사용
- ▶ 처분내용(근거) : 품목류 제조정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항6호]

- ▶ 위반 구분 : 허위 표시·광고
- ▶ 위반 내용 : 일반식품인 ○○오가피 제품을 건강기능식품 카테고리인 허위 표시·광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



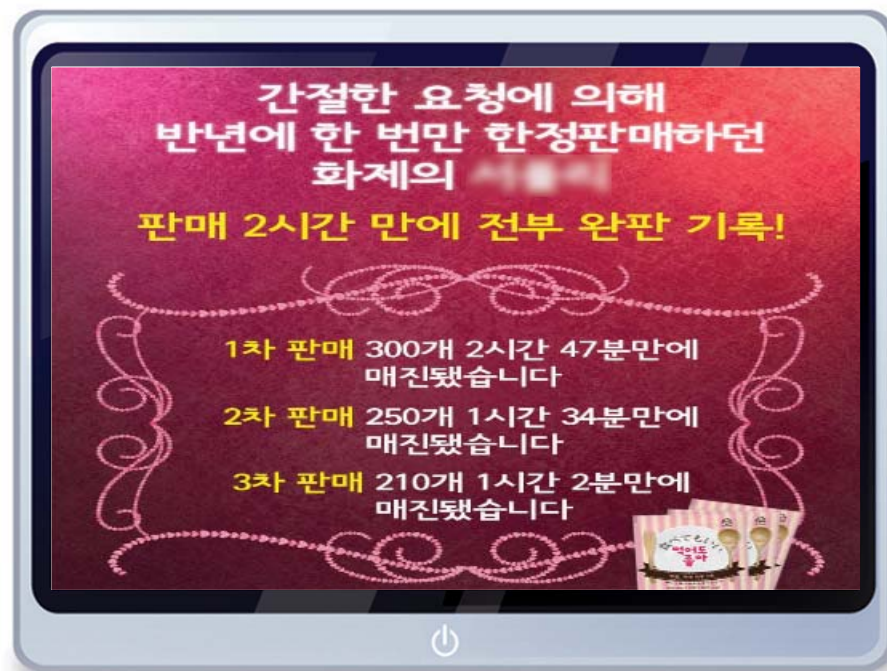
- ▶ 과대광고 문구 : ○○제품 < 건강기능식품 > ○○오가피
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항12호]

- ▶ 위반 구분 : 소비자 현혹광고
- ▶ 위반 내용 : '주문해도, 단체추천' 등의 소비자 현혹 내용 광고(주문폭주, 최고 인기 표현)
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : ★알로에정 증정★정품 레몬프로그램플세트(레몬21과 포함) 7일 용법 (추천, 주문! 폭주!)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지1월[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항8호]

- ▶ 위반 구분 : 과대 광고 문구 사용
- ▶ 위반 내용 : '주문 폭주', '완판' 등 소비자 현혹 문구 사용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 간절한 요청에 의해 반년에 한 번만 한정판매하던 화제의 ○○○! 판매 2시간 만에 전부 **완판 기록!**
1차 판매 : 300개 2시간 47분만에 **매진**됐습니다.
2차 판매 : 250개 1시간 34분만에 **매진**됐습니다.
3차 판매 : 2010개 1시간 2분만에 **매진**됐습니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항12호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : '황금노타리버섯 가공식품 광고에 황금노타리버섯 관련 언론 보도(신문기사) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



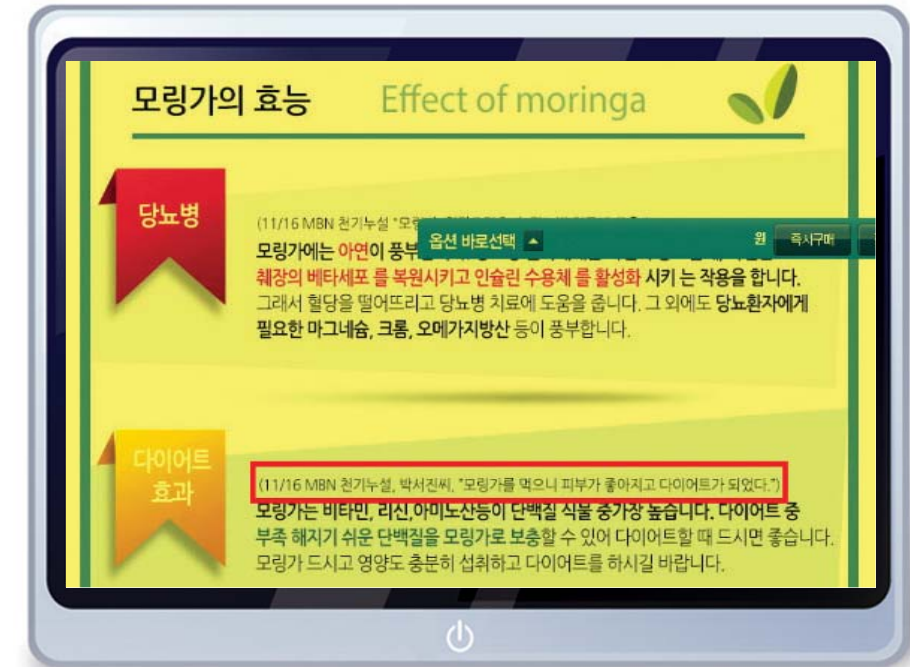
- ▶ 과대광고 문구 : 농업기술원 버섯연구소 이윤혜 박사는 “노랑노타리버섯을 먹으면 고혈압약을 대신해 혈압을 낮출 수 있을 뿐 아니라 면역기능이 활성화돼 각종 암, 당뇨, 바이러스 등의 예방에도 효과가 있을 것”이라고 말했다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : '하얀민들레 진액 가공식품 광고에 민들레 관련 언론 보도(TV방송) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 〈만물상 프로그램〉
'해독의 명약! 민들레. 암을 이기는 민들레'
'민들레로 암을 이겨냈다?!'
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 발효 모링가 가공식품 광고에 모링가 관련 언론 보도(TV방송) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



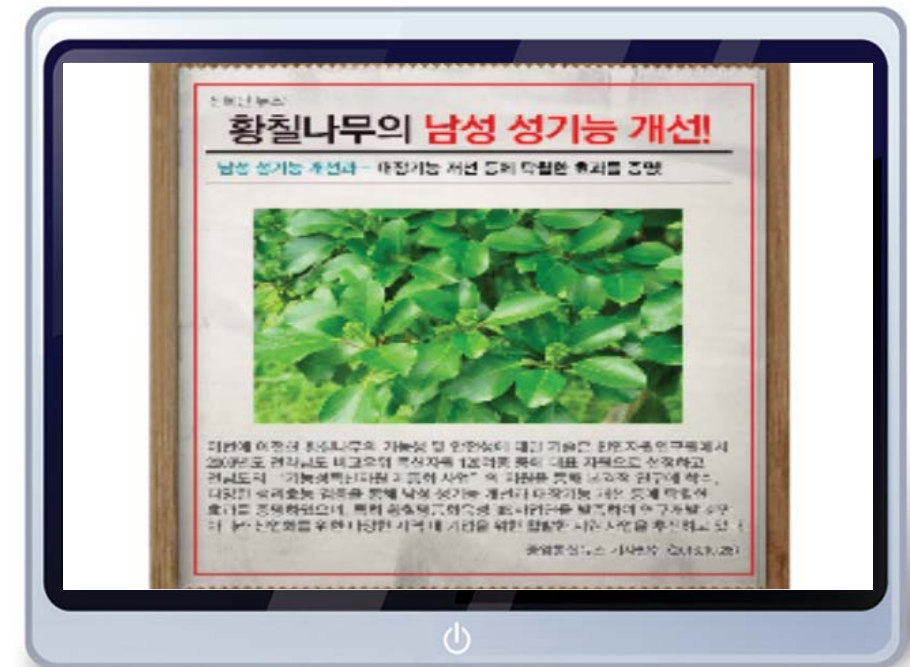
- ▶ 과대광고 문구 : 11/16 MBN천기누설, 박서진씨, "모링가를 먹으니 피부가 좋아지고 다이어트가 되었다."
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 아사이베리 파우더 가공식품 광고에 아사이베리 관련 언론 보도(신문기사) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 아사이베리 검색어 등장, 실시간 1위 효과 어느 정도길래? [2013.8.9 아주경제]
아사이베리, 건강+다이어트 일석이조! [2013.8.8 민중의 소리]
미란다 커 몸매 비결로 지목된 슈퍼푸드 아사이베리 재조명! [2013.8.9 한국경제]
놀라운 항암 효과, 아사이베리는 약! [2013.8.10 코메디닷컴]
"그게 그렇게 좋아?" 아사이베리 품질 소동! [2013.8.9 코메디닷컴]
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 진혜단 가공식품 광고에 황칠나무 관련 언론 보도(신문기사) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



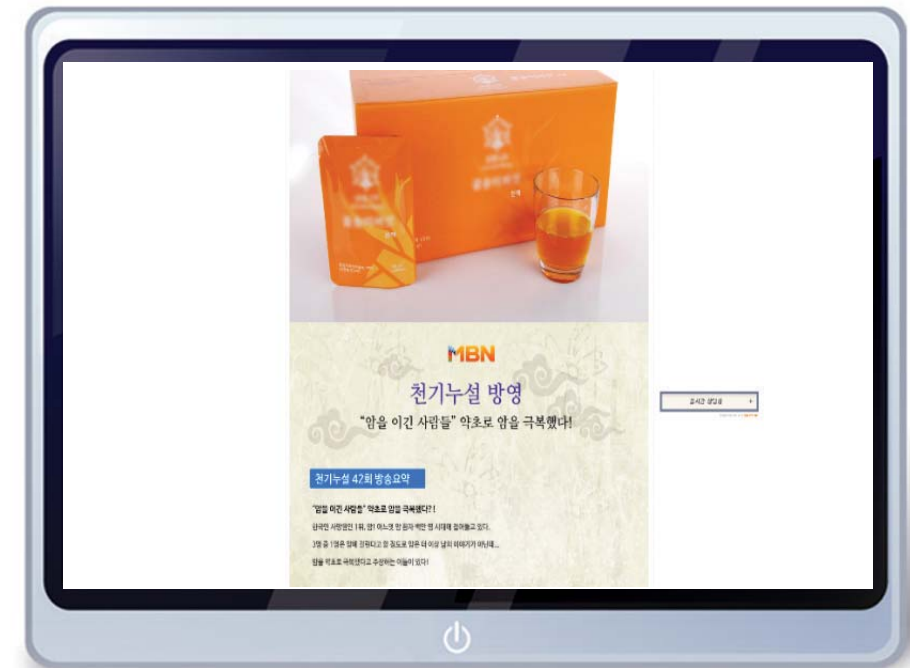
- ▶ 과대광고 문구 : 황칠나무의 남성 성기능 개선! 남성 성기능 개선과 대장기능 개선 등에 탁월한 효과를 증명! 다양한 생리효능 검증을 통해 남성 성기능 개선과 대장기능 개선 등에 탁월한 효과를 증명하였으며, 특히 황칠 명품화 육성 RIS사업단을 발족하여 연구개발 뿐만 아니라 산업화를 위한 다양한 지역 내 기업을 위한 활발한 지원 사업을 추진하고 있다. (중앙통신뉴스 기사발췌, 2013.10.28)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 발아현미 가공식품 광고에 현미 관련 언론 보도(뉴스) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 관련보도자료
발아현미, 고혈압·당뇨병 예방 탁월한 효과 (2012.04 KBS 뉴스)
몸에 좋은 발아현미, 혈당 수치 낮춘다 (2008.08 SBS뉴스)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 언론보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 꽃송이버섯 진액 가공식품 광고에 언론 보도(TV방송) 이용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



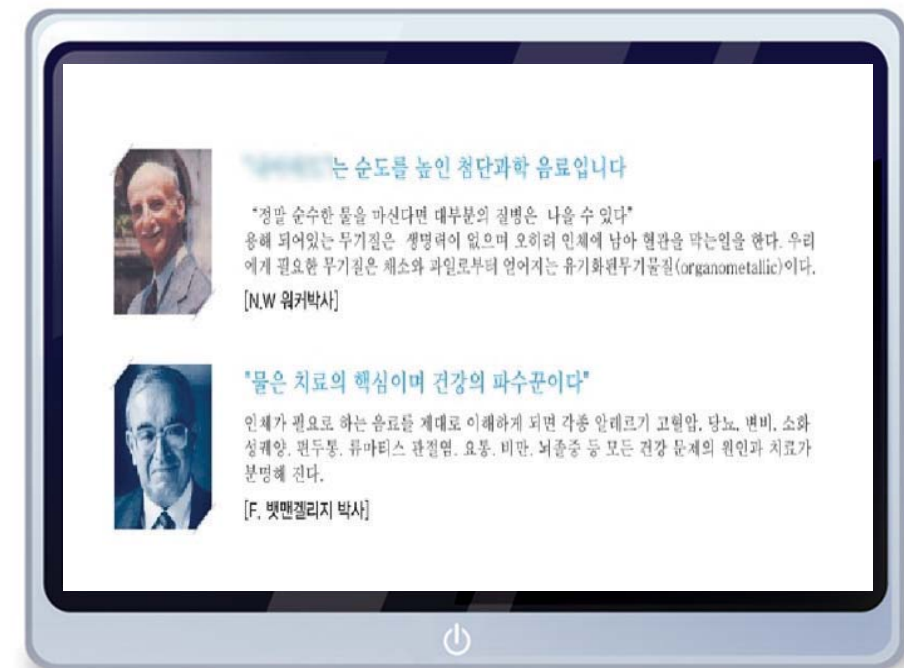
- ▶ 과대광고 문구 : MBN 천기누설 방영
천기누설 42회 방송요약 "암을 이긴 사람들" 약초로 암을 극복했다! 한국인 사망 원인 1위, 암! 어느덧 암 환자 백만명 시대에 접어들고 있다. 3명 중 1명은 암에 걸린다고 할 정도로 암은 더 이상 남의 이야기가 아닌데... 암을 약초로 극복했다고 주장하는 이들이 떴다!
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 동의보감 내용 및 언론 보도 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 동의보감 자료 및 언론보도(뉴스) 내용을 인용하여 쉐의 효능을 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



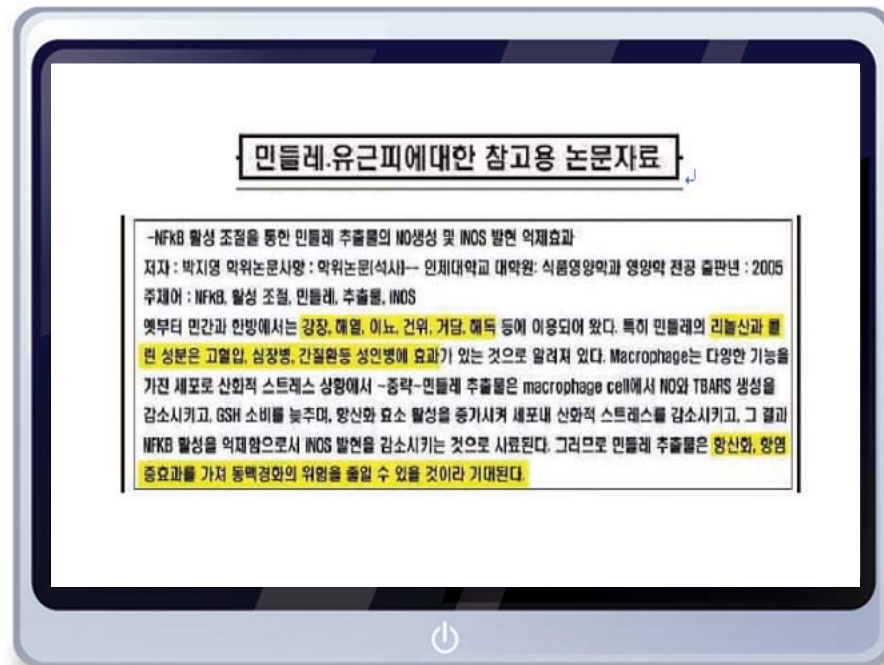
- ▶ 과대광고 문구 : ○○○○○ 자연약쑈는 양기를 북돋아 주고! 위염, 위궤양, 지방간 방광에 양호작용, 위암 전이 억제작용, 손상된 간 기능을 빠르게 회복, 혈압, 혈당량 조절, 소화불량, 이뇨작용, 술을 마시면 설사가 나오시는 분, 숙취와 피로회복, 손발이 차거나 저리시는 분, 임산부 산후통, 생리통, 생리불순, 변비, 남성의 남습과 여성의 냉증을 없애주며, 피부를 윤택하게 해준다. 동의보감 중
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대표장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 전문가 내용 인용 광고
- ▶ 위반 내용 : 전문가 내용을 인용하여 질병 치료 효과 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



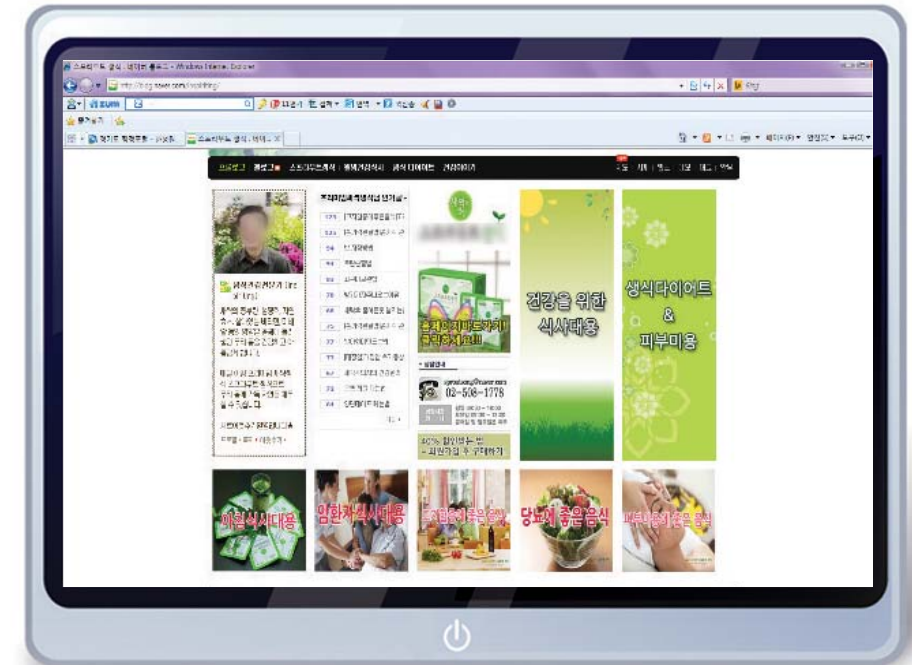
- ▶ 과대광고 문구 : 정말 순수한 물을 마신다면 대부분의 질병은 나을 수 있다. [N.W 워커박사] 인체가 필요로 하는 음료를 제대로 이해하게 되면 각종 알레르기, 고혈압, 당뇨, 변비, 소화성궤양, 편두통, 류마티스 관절염, 요통, 비만, 뇌졸중 등 모든 건강 문제의 원인과 치료가 분명해 진다. [F.백만걸리 박사]
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대표장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 논문, 서적 등 자료 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 관련 논문을 인용하여 민들레·유근피의 질병 치료 효과 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



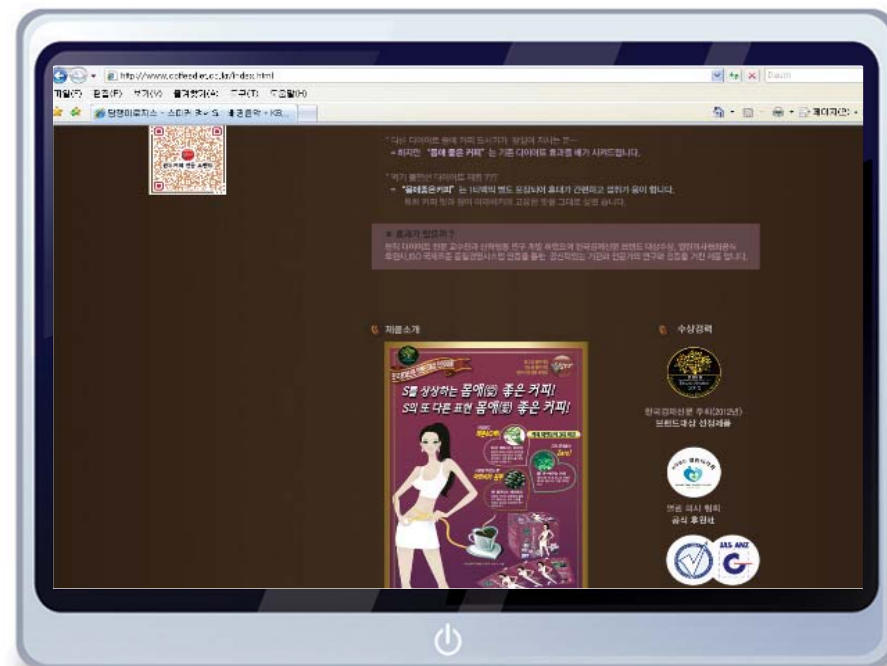
- ▶ 과대광고 문구 : 민들레·유근피에 대한 참고용 논문자료
예부터 민간과 한방에서는 강장, 해열, 이뇨, 건위, 거담, 해독 등에 이용되어 왔다. 특히 민들레의 리놀산과 콜린 성분은 고혈압, 심장병, 간질환 등 성인병에 효과가 있는 것으로 알려져 있다... 민들레 추출물은 항산화, 항염증효과를 가져 동맥경화의 위험을 줄일 수 있을 것이라 기대된다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 블로그 과대 광고(배너 이용)
- ▶ 위반 내용 : 식품을 판매하면서 블로그에 질병 치료 효과 등을 과대광고하고 홈페이지로 연결된 배너 설치로 구매 유도
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



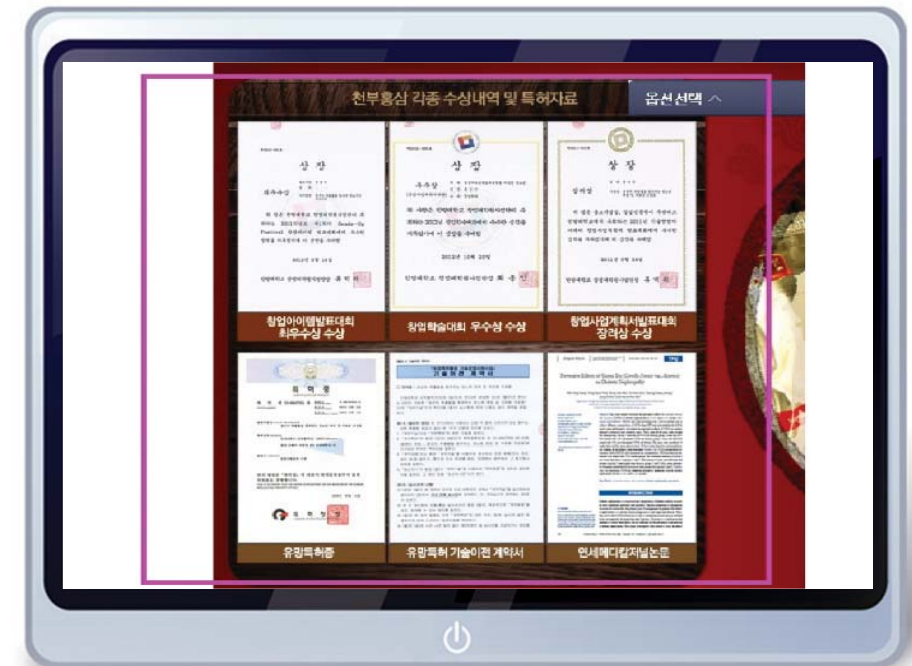
- ▶ 과대광고 문구 : 암환자 식사 대용, 고지혈증에 좋은 음식, 당뇨에 좋은 음식 등 광고 배너를 클릭하면 제품 광고가 나오고, 제품을 구매할 수 있는 홈페이지 바로가기 배너가 있음
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 상장 또는 감사장 등을 이용한 광고
- ▶ 위반 내용 : 상장, 인증 및 공식후원 등 수상경력을 이용한 제품 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 한국경제신문 주최 브랜드상 선정제품, 열린 의사 협회 공식 후원사, 품질 경영 시스템 인증 등
- ▶ 처분내용(근거) : 품목류제조정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항6호]

- ▶ 위반 구분 : 상장 또는 감사장 등을 이용한 광고
- ▶ 위반 내용 : 상장 등 수상경력을 이용한 제품 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



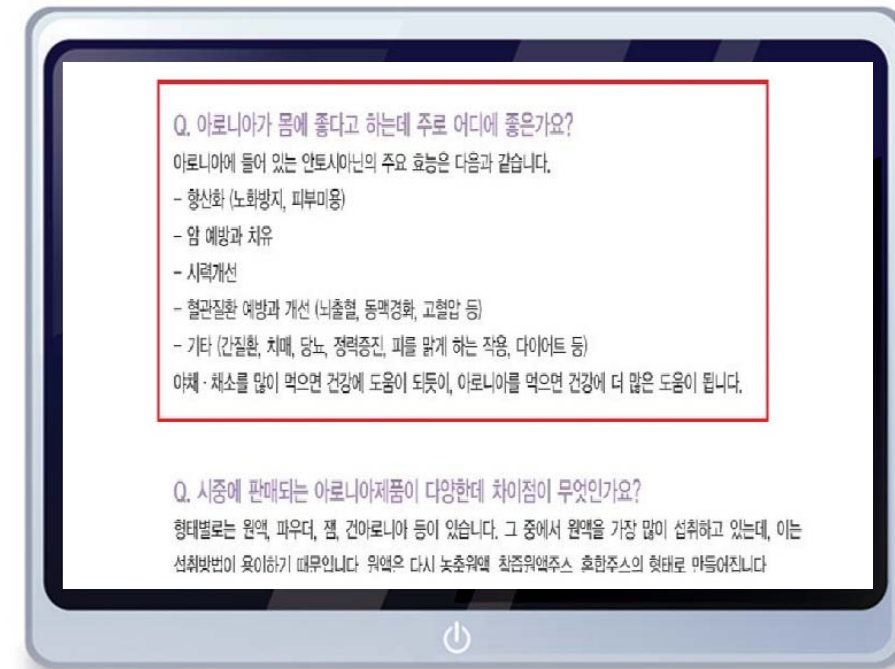
- ▶ 과대광고 문구 : 창업아이템발표대회 최우수상 수상, 창업학술대회 우수상 수상, 창업사업계획서 발표대회 장려상 수상, 연세메디칼저널논문 등
- ▶ 처분내용(근거) : 품목류제조정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항6호]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 성분(옷, 다슬기 등)의 질병치료 효과 강조, 상징 및 제품 사용 후기를 이용한 과대광고 등
- ▶ 광고 매체 : 신문



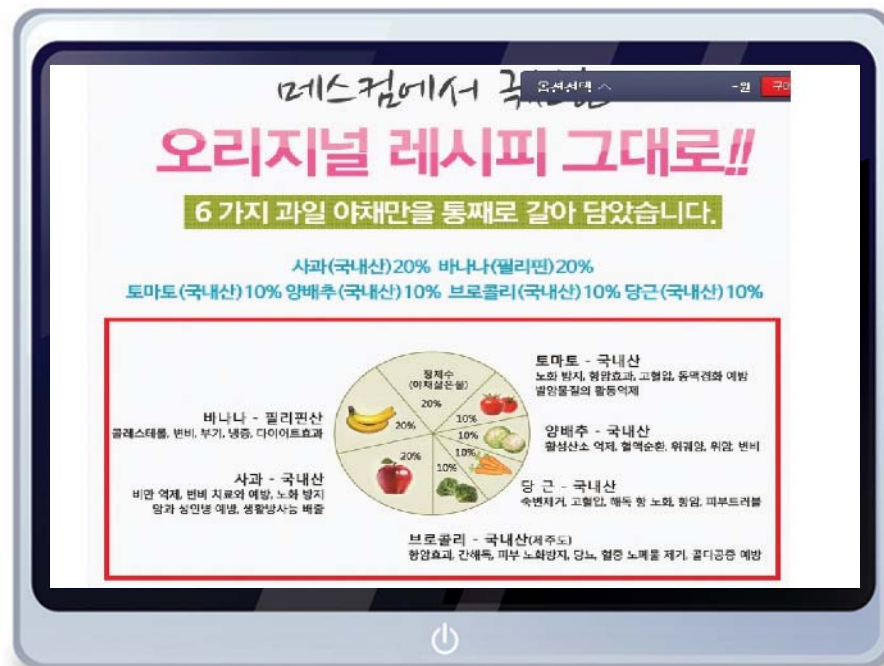
- ▶ 과대광고 문구 : “웃은 만성설사, 변비, 소화불량, 위무력증, 위하수증세, 위염, 위궤양, 위암, 수족냉증, 자궁근종, 생리불순, 당뇨병, 관절염, 신경통, 만성피로 해소와 정력 강화, 어혈제거, 혈액순환 등의 효과가 있다. 최근 연구결과를 보면 옷의 산성분이 강한 항암, 항산화 및 항균활성 역할을 하는 것으로 보고됐고, 아토피와 당뇨에도 좋다고 조사됐다” 등
- ▶ 처분내용(근거) : 품목류제조정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항6호]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품성분(안토시아닌)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 아로니아에 들어 있는 안토시아닌의 주요 효능은 다음과 같습니다. 항산화(노화방지, 피부미용), 암 예방과 치유, 시력개선, 혈관질환 예방과 개선 (뇌출혈, 동맥경화, 고혈압 등), 기타(간질환, 치매, 당뇨, 정력증진, 피를 맑게 하는 작용, 다이어트 등) 아채·채소를 많이 먹으면 건강에 도움이 되듯이, 아로니아를 먹으면 건강에 더 많은 도움이 됩니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 성분의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



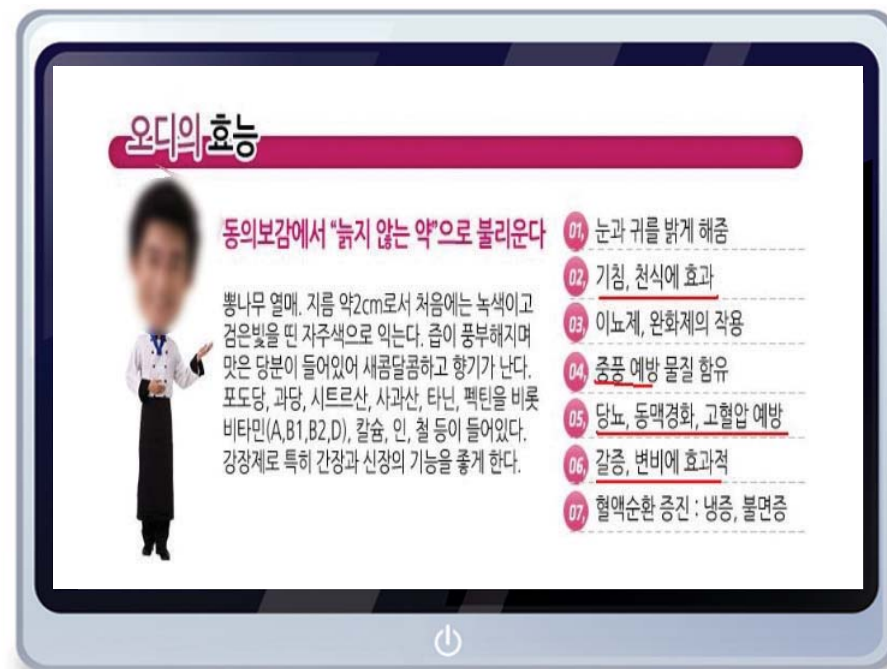
- ▶ 과대광고 문구 : “바나나-콜레스테롤, 변비, 부기, 냉증, 다이어트 효과
사과-비만억제, 변비치료와 예방, 노화방지, 암과 성인병 예방, 생활양식 개선
토마토-노화방지, 항암효과, 고혈압, 동맥경화 예방, 발암물질의 활동억제
양배추-활성산소 억제, 혈액순환, 위궤양, 위암, 변비
당근-숙변제거, 고혈압, 해독, 항노화, 항암, 피부트러블
브로콜리-항암효과, 간해독, 피부 노화방지, 당뇨, 혈중 노폐물 제거, 골다공증 예방
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품성분(겨우살이)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : <겨우살이>는 항암은 물론 고혈압 등에 효과가 뛰어나 예로부터 신비의 영약으로 알려져 왔습니다. 희귀약초인 ‘겨우살이’와 당노, 숙취, 기관지 등에 효험이 있는 ‘맥문동’, ‘오리나무’, ‘둥글레’ 등 고급 약초를 함께 농축하였습니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품성분(오디)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



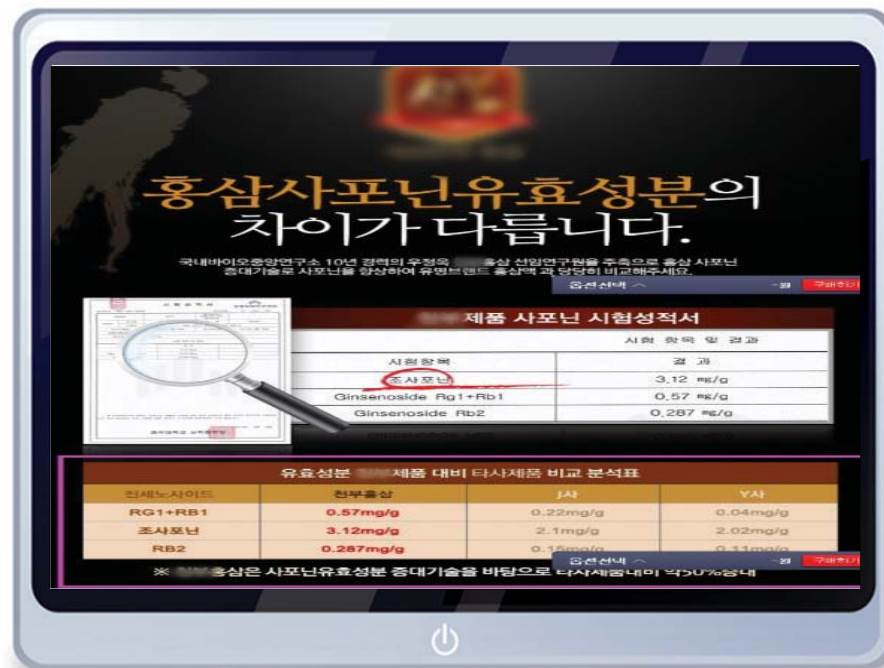
- ▶ 과대광고 문구 : 오디의 효능
 1. 눈과 귀를 밝게 해줌
 2. 기침, 천식에 효과
 3. 이노제, 완화제의 작용
 4. 중풍 예방 물질 함유
 5. 당뇨, 동맥경화, 고혈압 예방
 6. 갈증, 변비에 효과적
 7. 혈액순환 증진 : 냉증, 불면증
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 사행심 조장 광고
- ▶ 위반 내용 : 추가 사은품 증정으로 사행심 조장 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 구매 금액별 추가사은품을 선택하여 받아가세요.
 - 1 상품. 0000 복은 홍화씨 500g
 - 2 상품. 0000 복은 홍화씨 1kg
 - 3 상품. 0000 홍화분말 1개월분
 - 4 상품. 0000 홍화분말 2개월분
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항2호]

- ▶ 위반 구분 : 비교 표시 광고
- ▶ 위반 내용 : 비교 대상 및 기준이 명확하지 않거나 비방하는 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 유효성분 천부제품 대비 타사제품 비교 분석표 (진세노사이드, ○○○○, J사, Y사)
- ▶ 처분내용(근거) : 품목류제조정제[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위)①항8호]

나 적발 사례

▶ 주요 적발 사례

○ 꾸지뽕열매를 만병통치약으로 허위광고

- 식약처 서울청은 꾸지뽕나무 열매 추출액에 각종 치료효과가 있는 것처럼 허위·과대광고한 업체를 식품위생법 위반혐의로 서울 남부지검에 송치
- 유명 의대교수를 홍보대사로 내세우고 지역 농업기술 센터장이 인정한 특산물 추천서 등을 이용하여 광고하였으나 모두 거짓

【보도 : 연합뉴스('12.10.25.)



○ 식약처, 식품 허위·과대 광고 “질병치료가 가장 많아”

- '14년 상반기 국내 인터넷 및 신문 등에서 식품에 대한 질병치료 효과 등 허위·과대광고 단속 결과 총 294건 적발
- 식약처는 관할 기관에 행정처분토록 조치
 - * 암, 당뇨, 혈압 등 질병치료 효능 표방 광고 (222건, 76%), 인기연예인 체험기 이용 광고(49건, 17%), 인증 및 보증 이용 과대광고(5건, 2%)

【보도 : 환경일보('13.8.29.)

▶ 주요 적발 사례

○ 식약청 “불치병을 한방에 완치” 과대광고 구속

- 식약청은 신문광고를 통해 당뇨와 관절염, 오십견, 통풍, 류마티스 등 불치병 치료효과로 허위·과대 광고한 업체 적발, 서울 남부지검에 구속 및 불구속 송치
- 신문 및 인터넷을 통해 각종 통증과 질병에 시달리는 질환자들에게 관절염, 신경통 및 당뇨 질환 등에 특효제인 것처럼 허위·과대광고 판매

【보도 : 한국일보('13.12.4.)】



○ 과일주스가 뇌졸중 예방한다고? ... 과대광고 주의

- 경기도는 소비자 사행심과 불안심리를 이용해 식품이나 건강기능식품이 마치 질병 예방 등의 효과가 있는 것처럼 허위·과대광고해 판매한 인터넷 쇼핑몰 등 적발(112건 적발)
- * 적발된 업체의 허위·과대광고 즉시 삭제, 영업정지 17개소, 고발 41개소 및 시정명령 54개소 등 처분
- 식품이나 건강기능식품이 질병치료 효과가 있는 것처럼 표현하고 체험기 및 체험 사례를 이용하여 질병이 치료된 것처럼 광고

【보도 : 수원일보('14.3.5.)】

○ “당뇨, 혈압개선에 항암 효과까지...” 효소식품 과대광고 주의

- 식약처는 효소와 삼채, 꾸지뽕 등 식품제조업체 73개 조사하여 허위·과대광고 및 유통기한 위반 30개 업체 적발
- 건강 기능성을 표시하면 안 되는 일반 식품에 당뇨, 고혈압 및 항암 효과 등 질병 예방 효과 과대광고

【보도 : TV조선('14.6.12.)】



○ 성기능 개선, 특정 질병 특효 허위·과대광고 적발된 제품 보니

- 식약처는 성기능 개선에 특효가 있거나 특정 질병에 효과가 있는 것처럼 허위·과대광고한 3개 업체 적발
- 성기능 개선에 특효가 있거나 특정 질병(류마티스, 관절염 등)에 효과가 있는 것으로 광고하였으나 과학적 근거가 없는 일반식품임

【보도 : TV조선('14.6.12.)】

○ 말뚝가 만병통치약? 허위·과대광고 업소 무더기 적발

- 서귀포시는 식품판매업소 대상으로 허위·과대광고와 유통기한 경과제품 판매 집중 단속
- 말뚝환 등을 류마티스성 관절염, 골다공증, 요통 등 질병의 예방 및 치료에 효과가 있다는 내용으로 홍보 판매하는 7개소 적발

【보도 : 제주도민일보('14.6.24.)】



▶ 주요 적발 사례

○ 알밤 율피가루 허위·과대광고 적발

- 공주시 보건소는 알밤 율피가루를 질병의 예방 또는 치료 효과가 있다는 허위표시를 해 판매한 업체 적발
- 영양공급, 미백효과, 모공수축작용, 해독, 진정, 주름예방 및 노화 방지에 효능이 있는 것처럼 허위·과대광고

【보도 : 중부매일('14.7.23.)】

○ 아사이베리로 만든 수입 주스 과대광고 '10배 폭리'

- 서울 강남경찰서는 아사이베리로 만든 수입주스를 과대광고하여 판매한 다단계 회사 적발
- 세미나를 가장한 제품 설명회를 열어 아사이베리가 질병 예방 및 치료 효능이 있는 것처럼 허위·과대광고
- * 당뇨병, 고혈압, 관절염, 암, 아토피, 지방간, 심혈관질환 증상 개선, 시력회복, 정력증가, 활성산소 제거, 다이어트, 숙변제거, 방광기능 개선, 피부 노화방지 등 20여 가지로 허위·과대광고

【보도 : 중부매일('14.7.23.)】

○ 천연암반수로 '생탁' 만든다더니

- 식약처는 생탁제조사 특별 점검 결과 제조일자 허위 표시, 허위·과대광고, 위생적 취급 기준 위반 및 보존 기준 등 적발
- 천연암반수를 사용한다는 광고와는 달리 일부 제품이 수돗물을 사용한 것으로 확인

【보도 : 경남신문('14.7.31.)】



○ 성장기 뼈 형성 촉진 등 허위·과대광고업체 적발

- 식약처는 성장기 아동의 키 성장에 도움을 주는 것처럼 허위·과대광고 하는 2개 제품 적발
- 성장기 뼈 형성 촉진 및 골다공증 예방 등 특정 질병에 효능·효과가 있는 것처럼 허위·과대광고

【보도 : 이코노미뉴스('14.8.2.)】

○ 무허가 원료 사용하고 허위광고한 중소 식품제조업체 적발

- 식약처는 무허가 업체가 생산한 원료로 식품을 제조하고 당뇨병 치료 효과가 있는 것처럼 허위광고한 식품제조업체와 광고주 적발, 제품 회수·폐기 조치하고 광고주 고발
- 혈당 조절, 체장을 되살려 당뇨의 원인을 직접 해결, 만성 신부전증, 뇌출혈, 심근경색 등 합병증 예방·치료

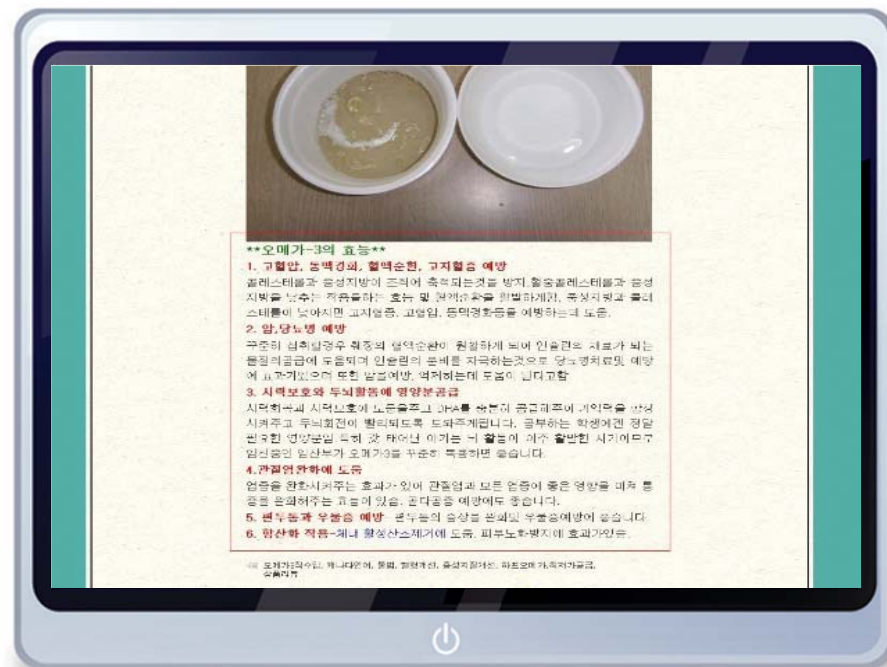
【보도 : 뉴스1코리아('14.8.7.)】



2 건강기능식품

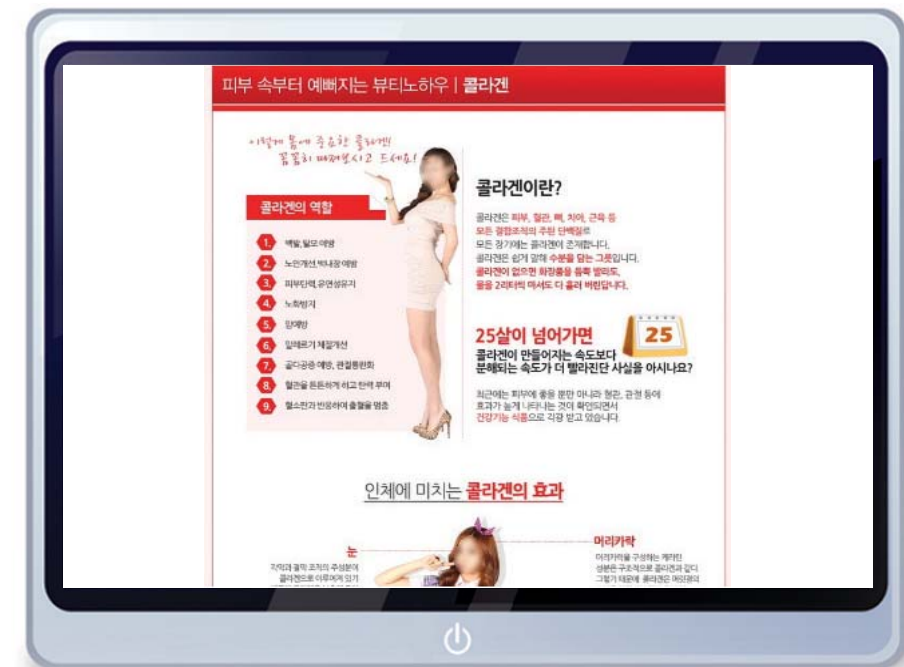
가 위반 사례

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 건강기능식품 판매 블로그에서 제품의 질병 예방 효과 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



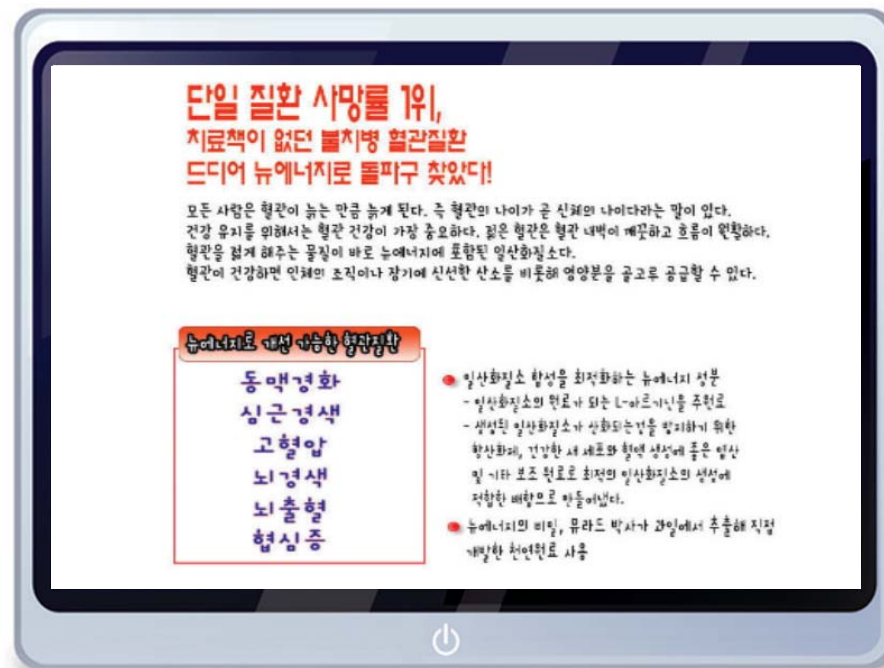
- ▶ 과대광고 문구 : 오메가-3의 효능 1) 고혈압, 동맥 경화, 혈액 순환, 고지혈증 예방 2) 암, 당뇨병 예방 3) 시력보호와 두뇌 활동에 영양분 공급 4) 관절염 완화에 도움 5) 편두통과 우울증 예방 6) 항산화 작용 등
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품의 질병(암, 탈모 및 골다공증 등) 예방 효과 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 콜라겐의 역할 1) 백발, 탈모예방, 2) 노안개선, 백내장예방, 3) 피부탄력, 유연성 유지, 4) 노화방지, 5) 암예방, 6) 알레르기 체질개선, 7) 골다공증예방, 관절통완화, 8) 혈관을 튼튼하게 하고 탄력부여, 9) 혈소판과 반응하여 출혈을 멈춤
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 동맥경화, 심근경색 및 고혈압 등 혈관 질환에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 뉴에너지로 개선 가능한 혈관질환 (동맥경화, 심근경색, 고혈압, 뇌경색, 뇌출혈, 협심증)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 고혈압, 당뇨 등 질병에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



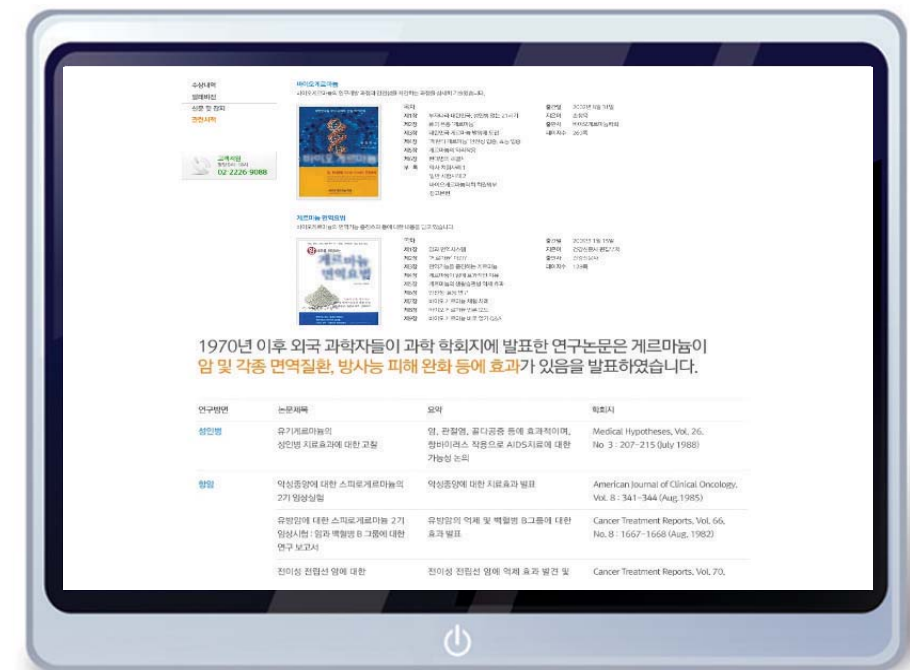
- ▶ 과대광고 문구 : 고혈압, 당뇨, 비만, 스트레스 부작용 없는 천연의 성분으로 콜레스테롤 문제를 해결할 임상학적으로 증명된 세계 유일의 제품
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 허위 표시·광고
- ▶ 위반 내용 : 의약외품을 건강기능식품으로 허위 표시·광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 식품유형에 **건강기능식품으로 광고**
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 제26조(유사표시 등의 금지)위반으로 영업정지 15일에 갈음한 과징금 부과]

- ▶ 위반 구분 : 논문, 서적 등 자료 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 관련 서적 및 논문을 인용하여 게르마늄의 질병 치료 효과 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



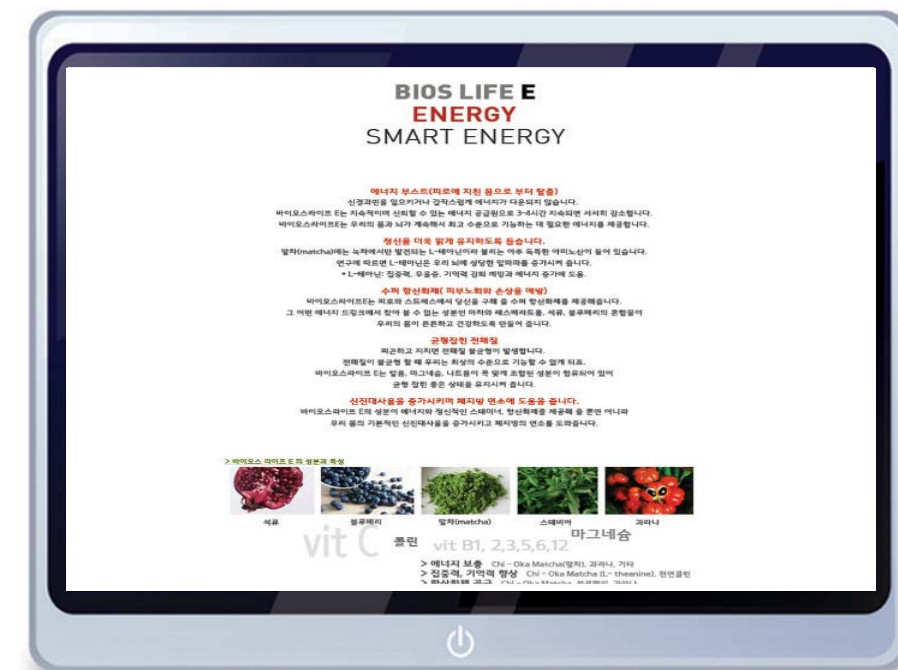
- ▶ 과대광고 문구 : 관련서적 중 게르마늄 면역요법(제4장 **게르마늄이 암에 효과적인 이유**, 제5장 **게르마늄의 생활습관병 억제 효과**), 1970년 이후 외국 과학자들이 과학 학회지에 발표한 연구논문은 **게르마늄이 암 및 각종 면역질환, 방사능 피해 완화 등에 효과**가 있음을 발표하였습니다. 이후 논문 목록 광고 등
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 사목]

- ▶ 위반 구분 : 성분 허위표시 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 성분을 허위표시하여 광고(옥수수 수염 분말 성분을 옥수수불검화물로 표시광고)
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



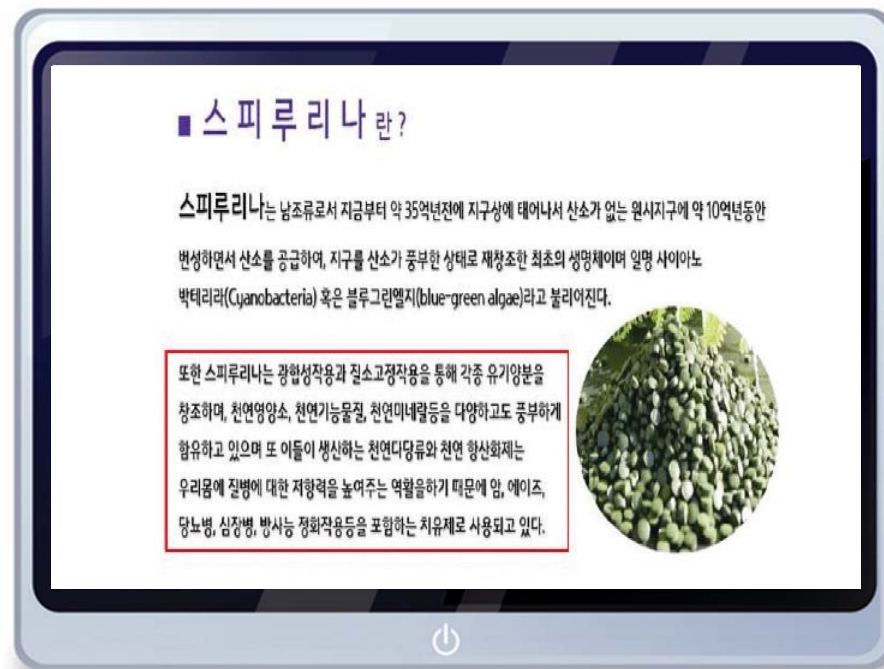
- ▶ **과대광고 문구** : ○○○○○○○○○○는 항산화 작용이 있는 프로폴리스 추출물분말을 주원료로 하였으며, **옥수수불검화물**, 리소짐, 아르코르브산, 제이인산 칼슘 등을 함유하고 있는 건강기능식품입니다.
- ▶ **처분내용(근거)** : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 2호 가목]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 아닌 제품 성분의 기능성 강조
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



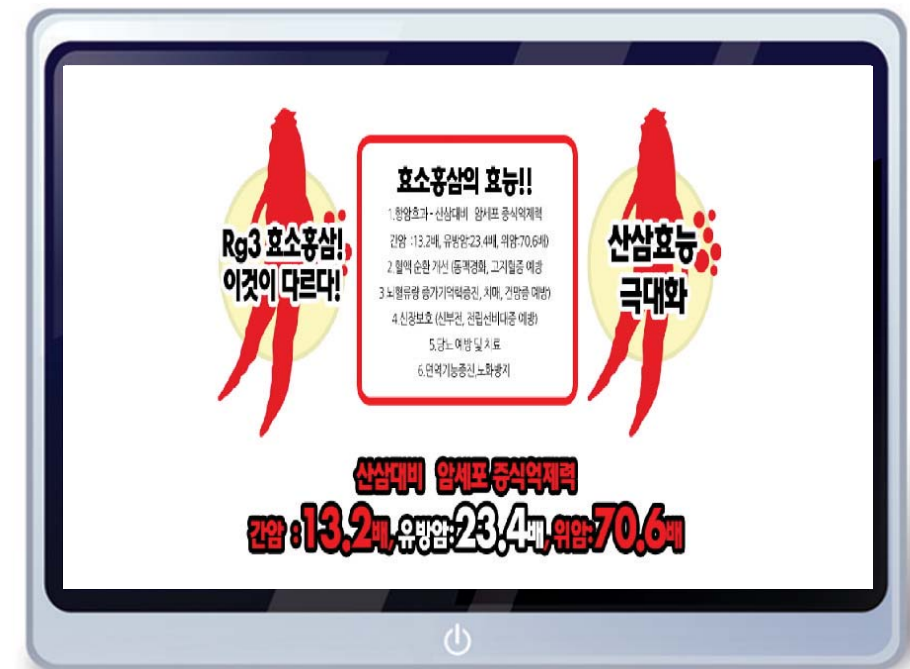
- ▶ **과대광고 문구** : L-테아닌: 집중력, 우울증, 기억력 감퇴 예방과 에너지 증가에 도움
- ▶ **처분내용(근거)** : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 사목]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 성분(스피루리나)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



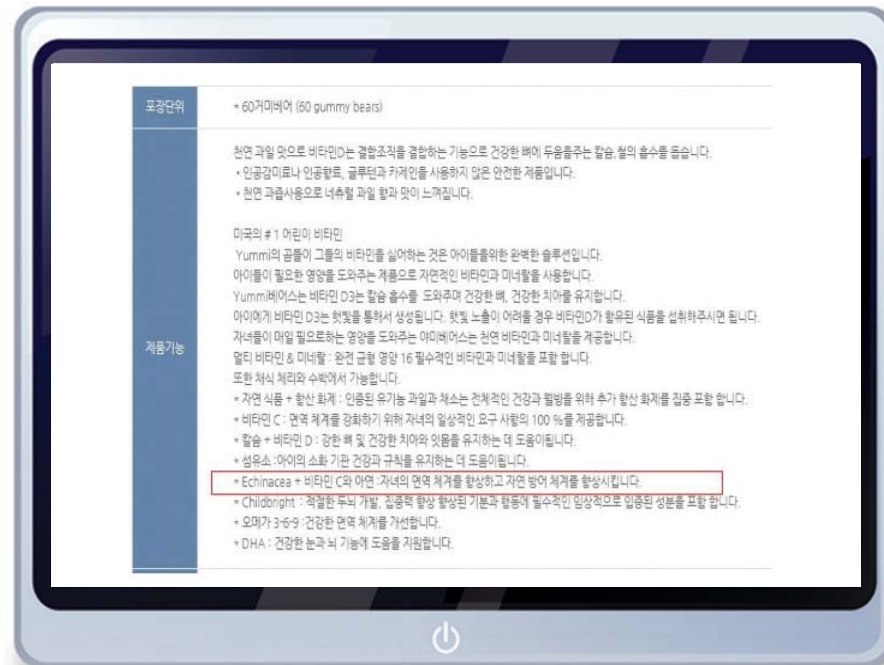
- ▶ 과대광고 문구 : 스피루리나는 광합성작용과 질소고정작용을 통해 각종 유기양분을 창조하며, 천연영양소, 천연기능물질, 천연미네랄 등을 다양하고도 풍부하게 함유하고 있으며 또 이들이 생산하는 천연다당류와 천연 항산화제는 우리몸에 질병에 대한 저항력을 높여주는 역할을 하기 때문에 암, 에이즈, 당뇨병, 심장병, 방사능 정화작용 등을 포함하는 치유제로 사용되고 있다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 다목]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 성분(홍삼)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 효소홍삼의 효능!!
1. 항암효과-산삼대비 암세포 증식억제력 간암:13.2배, 유방암:23.4배, 위암:70.6배
2. 혈액 순환 개선(동맥경화, 고지혈증 예방)
3. 뇌혈류량 증가, 기억력 증진, 치매, 건망증 예방
4. 신장보호(신부전, 전립선비대증 예방)
5. 당뇨 예방 및 치료
6. 면역기능증진, 노화방지
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 가목]

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 식품에 사용할 수 없는 Echinacea 성분의 기능성 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : Echinacea+ 비타민C와 아연 : 자녀의 **면역 체계를 향상**하고 **자연 방어 체계를 향상**시킵니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 가목]

- ▶ 위반 구분 : 무신고 제품 판매
- ▶ 위반 내용 : 건강기능식품 무신고 제품 판매
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



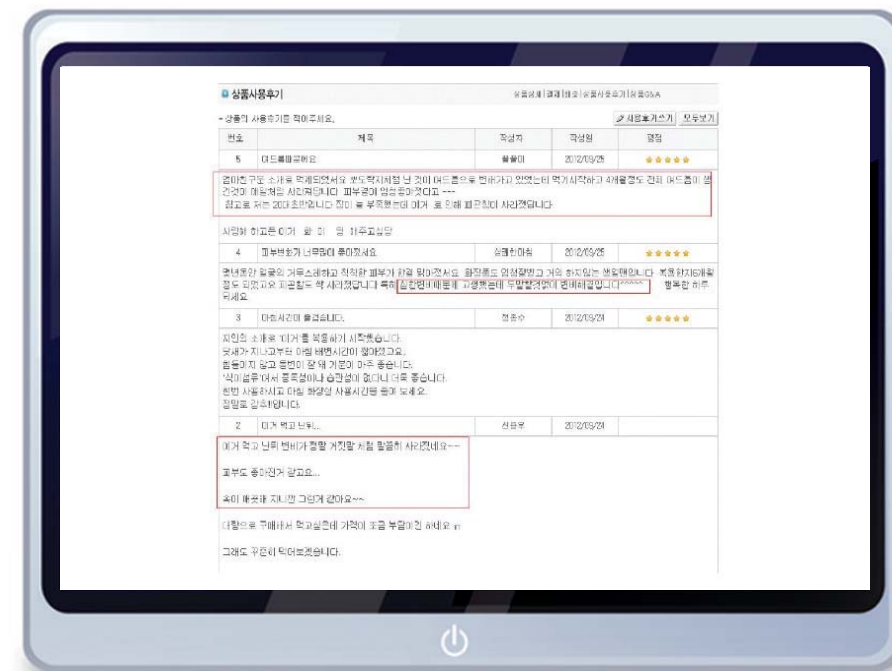
- ▶ 과대광고 문구 : 인터넷에 정식 수입한 건강기능식품으로 광고하였으나 **건강기능식품 무신고 제품**임
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[식품위생법 시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고 및 과대포장의 범위) ①항12호]

- ▶ 위반 구분 : 사용 후기를 이용한 광고
- ▶ 위반 내용 : 사용 후기를 이용하여 만병통치 효과가 있는 것처럼 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 저는 5개월 전에 위*이라는 말을 들었습니다. 당황하여 차일피일하는 사이 암이 악화되어 이 제품을 먹기 시작했습니다. 10여일이 지나가 몸에 힘이 나고 그동안 좋지 않던 다리가 계단을 내려갈때도 힘든것이 없어졌습니다. 불과 2달여만에 상태가 상당히 좋아진 것을 확인하고 병원에서 진단결과 암*포가 사라졌다고 하였습니다. 그동안 고생하던 오*견과 관*염도 사라졌습니다. 등.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 사용 후기를 이용한 광고
- ▶ 위반 내용 : 사용 후기를 통해 질병 치료(변비 등)에 도움을 준다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



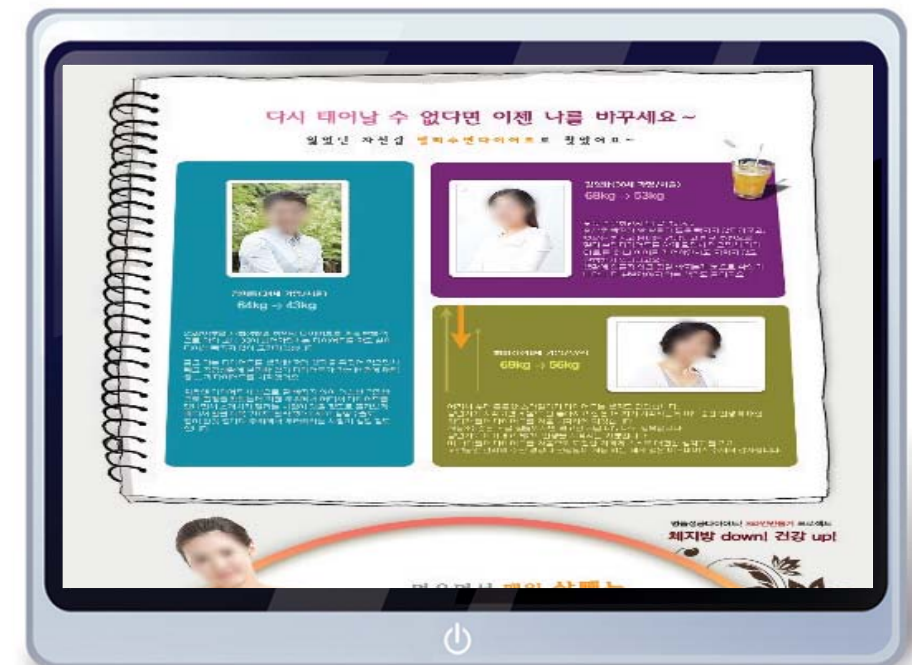
- ▶ 과대광고 문구 : 여드름때문에요(뽀도락지처럼 난 것이 여드름으로 변해가고 있었는데 먹기시작 하고 4개월정도 전체 여드름이 생긴 것이 깨알처럼 사라졌답니다...) 피부변화가 너무 많이 좋아졌어요(심한변비 때문에 고생했는데 두말할것없이 변비해결입니다 ^^) 이거 먹고 난뒤...(이거 먹고 난뒤 변비가 정말 거짓말처럼 말끔히 사라졌 네요~~...)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 체험기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 섭취 후 체험 사례를 이용하여 광고
- ▶ 광고 매체 : 신문



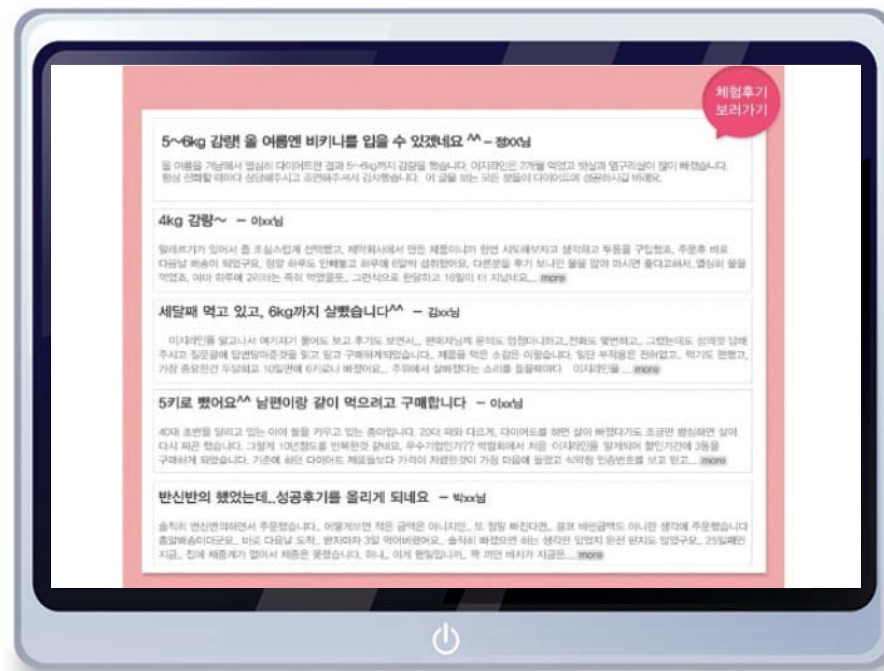
- ▶ 과대광고 문구 : 누에분말 덕분에 10년 된 당뇨병 단 5개월로 안녕. ... 병원에서 받은 약을 7년 이상 계속 먹어도 전혀 내려가지 않았던 혈당치가 누에분말을 먹은 것에 의해 5개월만에 정상치까지 내려간 것이므로 정말 믿지 않을 수 없다고 생각한다. ... 누에 덕분에 손발의 저림이 해소, 혈당치도 완전히 정상으로, ... 누에분말정제라고 하는 건강식품을 재작년 12월부터 먹기 시작 하였다. 누에분말을 먹기 시작하고 나서 고혈당이 개선되었다는 것은 나 자신이 확실히 실감하고 있다. ...
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 다목]

- ▶ 위반 구분 : 체험 후기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 다이어트 제품의 체험 사례를 이용하여 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 1) 김이름(34세 가명/서울) 64kg→43kg 성형수술도 같이 한 것 같다며 주위에서 부러워하는 사람이 생길 정도입니다. 2) 김영화(38세 가명/서울) 68kg→53kg 생활에 힘들지 않고 정말 눈으로 확연히 나타나 더 분발해야지 하는 생각도 들더군요^^ 3) 최미경(48세 가명/서울) 69kg→56kg 갱년기도 이겨내고 제2의 인생을 시작하는 기분입니다. 이 나이들어 다이어트를 처음으로 도전한 저에게 스스로 대견한 생각도 들고요
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 체험기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 다이어트 효과 강조 및 제품의 체험 사례를 이용하여 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 5~6kg감량! 올 여름엔 비키니를 입을 수 있겠네요^^ (정xx님), 4kg 가량~ (이xx님), 세달째 먹고 있고, 6kg까지 살뺐습니다^^ (김xx님), 5키로 뺐어요^^남편이랑 같이 먹으려고 구매합니다. (이xx님),반신반의 했었는데...성공후기를 올리게 되네요 (박xx님)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 3호 가목]

- ▶ 위반 구분 : 체험 후기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 다이어트 효과 강조 및 제품의 체험 사례를 이용하여 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 1) 한달만에 3kg감량!!정말 너무 신기해요!!
2) 몸매가 이쁘게 살이 빠지네요ㅎ
3) 지금 3주째 꾸준히 먹는데 벌써 6.0kg빠졌어요!!
4) 늘어지는 살 없이 피부까지 탱탱하게 해주요~~^^
5) ○○○○ 있으니 저녁 회식 맘껏 즐기면서 먹고 있습니다.
6) 4주만에 5.2kg감량!!사랑합니다...○○○○!!!!
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 3호 가목]

- ▶ 위반 구분 : 체험기 이용 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품 치료 효과 강조 및 제품 체험 사례 이용 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



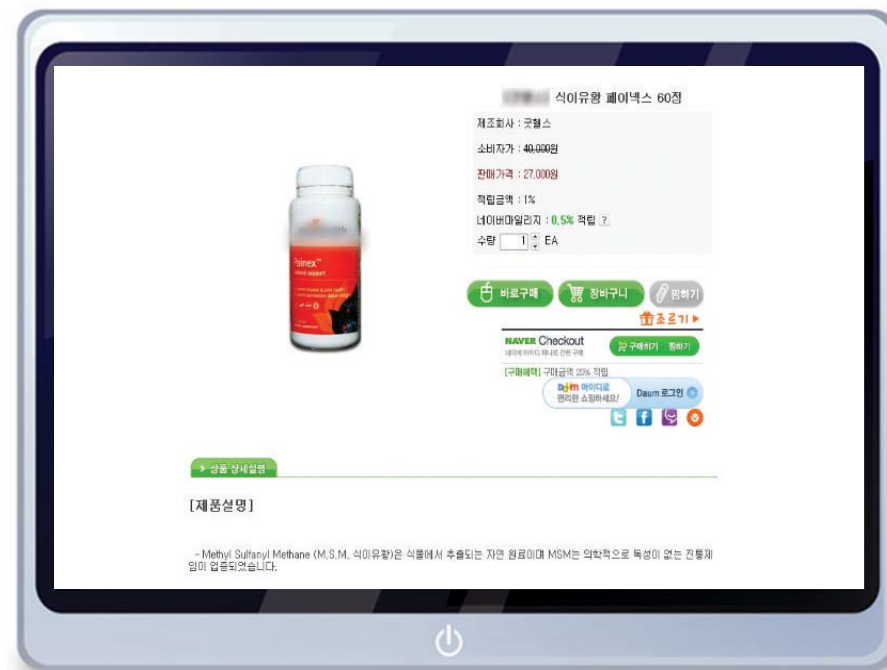
- ▶ 과대광고 문구 : 심한관절염, 변비, 생리통(황정희, 39세, 팔로버디스) 손가락이 심하게 아파 소염진통제도 잘 안들었으나 OOOO로 통증이 가셨고 변비도 해결되었으며, 큰딸의 생리통과 우울증도 사라졌음. 불임, 심한 부종(황미순, 42세, 엘에이), 혈액투석(장영순, 53세, 한국서울), 불임, 심한 생리통(김미정, 26세, 플로리다), 모유가 아주 적음(이은영, 32세, 세리토스), 불임(심은경, 36세, 시카고), 심한 아토피(에스터양, 10세, 산타모니카), 혈액투석(김아론, 53세, 엘에이)...
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 의약품 오인 광고
- ▶ 위반 내용 : 의사가 제품을 설명하며 광고함으로 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



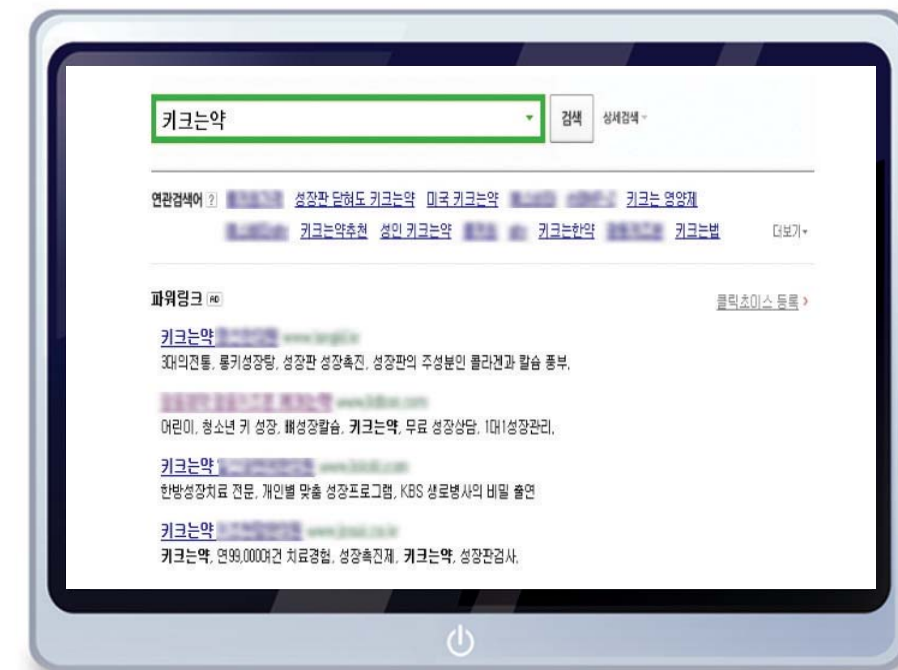
- ▶ 과대광고 문구 : 1. OOO 자문위원 피부과 전문의 손유나(간편하게 예방하고 해결하는데 도움을 주는 1:1 맞춤형 필수 멀티비타민 제품입니다.)
2. OOO 자문위원 재활의학과 전문의 김병희(...OOO는 온 가족의 건강문제를 간편하게 관리하고 건강증진을 위해 필요한 맞춤형 건강기능식품 전문 브랜드입니다.)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 사목]

- ▶ 위반 구분 : 의약품 오인 광고
- ▶ 위반 내용 : 건강기능식품을 의약품으로 오인할 수 있는 내용으로 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ **과대광고 문구** : Methyl Sulfanyl Methane(M.S.M,식이유황)은 식물에서 추출되는 자연 원료이며 MSM는 **의학적으로 독성이 없는 진통제**임이 입증되었습니다.
- ▶ **처분내용(근거)** : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 마목]

- ▶ 위반 구분 : 의약품 오인 광고
- ▶ 위반 내용 : 식품을 의약품으로 오인할 수 있는 내용으로 제품 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : ○○제약 ○○ 키즈본 키즈는 약
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 마목]

- ▶ 위반 구분 : 심의 받지 않은 내용 광고
- ▶ 위반 내용 : 기능성 내용과 다른 의약품의 효능·효과를 기재하는 등 심의 받지 않은 내용 기재
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 건강과 파워, 젊음과 활력을 되찾아주는 탁월한 약효... ○○○의 생명력은 경이요, 신비입니다,
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 제16조(기능성 표시, 광고의 심의)①항]

- ▶ 위반 구분 : 심의 받지 않은 내용 광고
- ▶ 위반 내용 : 광고심의에서 제품의 인체시험이 아닌 원료의 인체시험임을 명확히 하여 표시하도록 하였으나 그대로 표시
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 인체시험 확인, 전립선 건강유지, 야뇨 및 소변속도 개선(인체시험이 원료에 대한 것임을 명확히 하라는 심의결과에도 불구하고 제품에 대한 인체시험인 것처럼 제품에 표시)
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 2호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 질병명 등의 키워드 광고
- ▶ 위반 내용 : 질병명 등이 포함된 키워드로 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



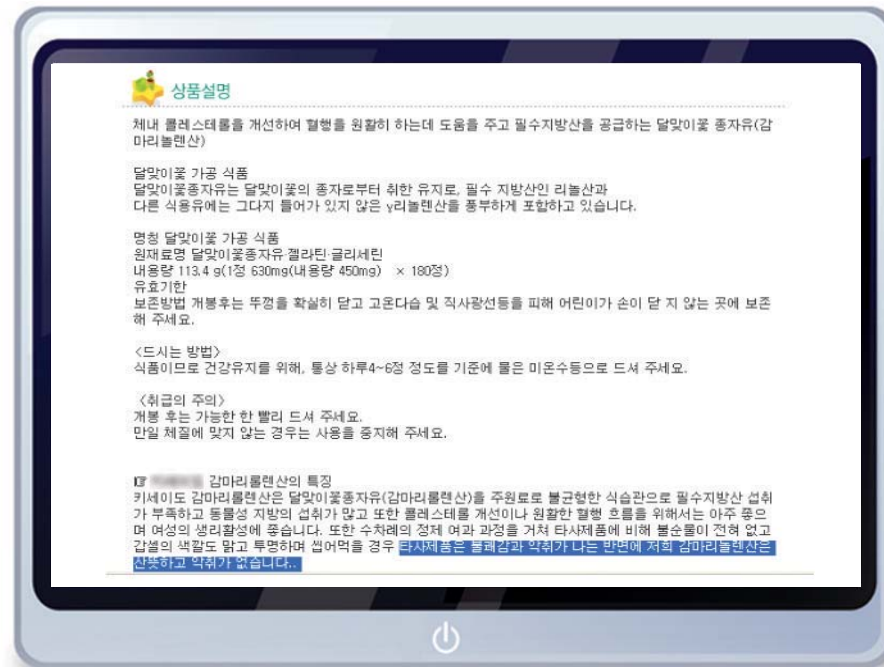
- ▶ 과대광고 문구 : [○○○○○○○]프로알지~9플러스/L-아르기닌함유/아미노산이산화질소로 전환/심혈관질환예방효과
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 질병명 등의 키워드 광고
- ▶ 위반 내용 : 질병명 등이 포함된 키워드로 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



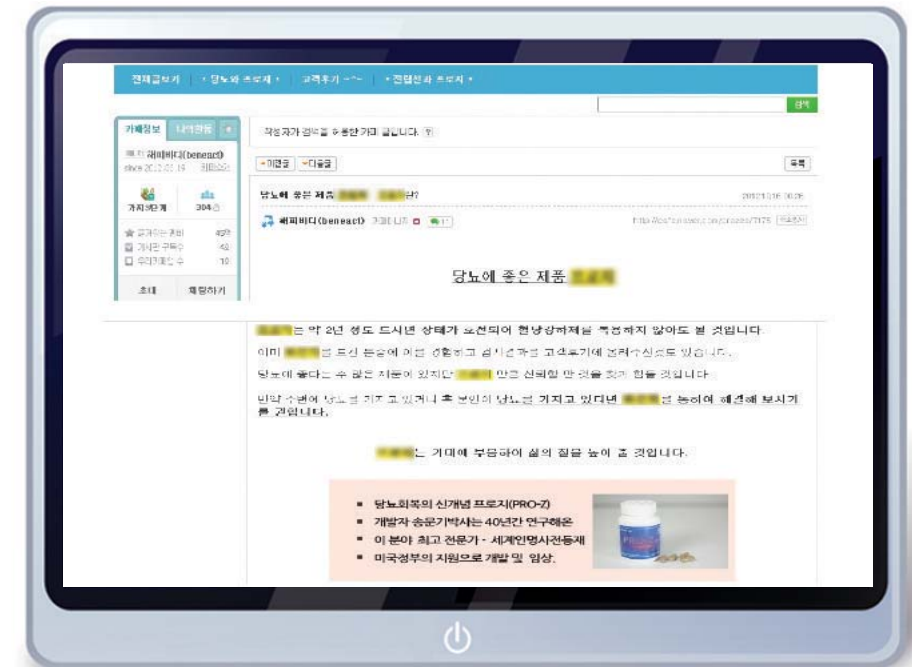
- ▶ 과대광고 문구 : [○○○]★뉴질랜드 달맞이꽃자유 365정×2통★ 관절염개선/혈행개선/감마리놀렌산/혈액순환/갱년기
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

- ▶ 위반 구분 : 비교 표시 광고
- ▶ 위반 내용 : 비교 대상 및 기준이 명확하지 않거나 비방하는 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : ○○○○ 감마리놀렌산의 특징
타사제품은 불쾌감과 악취가 나는 반면에 저희 감마리놀렌산은 산뜻하고 악취가 없습니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 3호 마목]

- ▶ 위반 구분 : 블로그 과대 광고
- ▶ 위반 내용 : 건강기능식품을 판매하면서 블로그에 질병 치료 효과 등을 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 당뇨에 좋은 제품 ○○○
○○○는 약2년 정도 드시면 상태가 호전되어 혈당강하제를 복용하지 않아도 될 것입니다. 만약 주변에 당뇨를 가지고 있거나 혹 본인이 당뇨를 가지고 있다면 ○○○를 통하여 해결해 보시기를 권합니다.
- ▶ 처분내용(근거) : 영업정지[건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 별표5 1호 나목]

나 적발 사례

▶ 주요 적발 사례

○ 식약처, 다이어트 제품 허위·과대광고 판매 업자 적발

- 식약처는 유명 연예인 등을 모델로 내세워 건강 기능식품을 체중감량에 탁월한 효과가 있는 것으로 허위·과대광고한 업자 불구속 송치
- 복부 지방 감소 입증, 수면 중 쉽고 빠르게 감량 등 과대광고, 식약처가 인정하지 않은 기능성을 한의사, 교수 등을 내세워 그 효과가 입증된 것처럼 광고



【보도 : 한국일보('13.4.92.)】

○ “불임에 효과 있다” 건기식, 불임치료제로 허위·과대광고한 업체 적발

- 식약처는 비타민 함유 건강기능식품을 불임치료에 효과가 있는 것처럼 허위·과대광고한 업체 검찰 송치
- 인터넷 유명 불임카페를 통해 난임 및 발기부전에 효과가 있다고 광고, 카페 회원에게 무상 시음 기회를 제공하는 대가로 체험기를 작성하도록 해서 타 회원들의 구매 유도



【보도 : 메디컬투데이('14.1.21.)】

○ 인터넷 카페 통해 건강기능식품 → 암 치료 효과 식품 허위·과대광고 적발

- 식약처는 건강기능식품을 암 치료에 효능·효과가 있는 것으로 허위·과대광고한 업체를 검찰 송치
- 인터넷 포털사이트 암 환우회 카페 등을 통해 암 치료에 효과가 있는 것처럼 판매글 게시, 소비자 체험기 링크 등으로 광고

【보도 : 머니위크('14.3.31.)】

○ “하반신 마비환자도 벌떡” 황당한 광고에도...

- 식약처는 평범한 비타민제를 줄기세포 치료 효과가 있다고 허위·과대광고한 업체 검찰 송치
- 건강기능식품 설명회 등을 통해 동영상 시연, 체험 증언 등으로 암, 하반신 마비 등 질병 치료 효과를 광고하고 다단계 방식으로 판매

【보도 : 동아일보('14.4.9.)】

○ “하수오 건기식제품 허위·과대광고 주의”

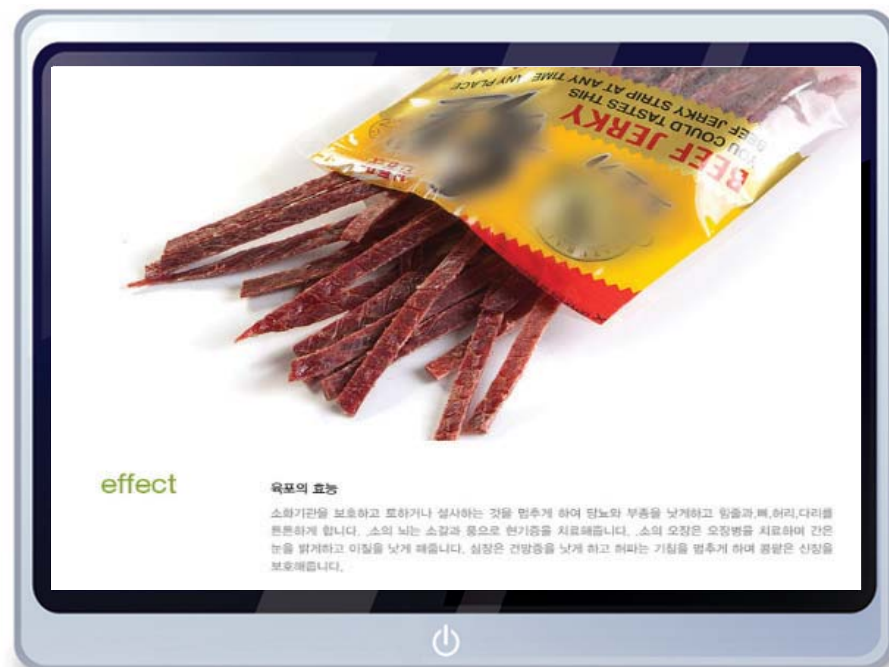
- 대한한의사협회는 식품용 하수오와 백수오를 의약품용으로 사용하고 있는 것처럼 허위·과대 광고를 하는 경우에 대한 주의 강조
- 식품용 백수오를 사용했음에도 하수오를 사용한 것처럼 속이거나 제품의 효과를 과대광고, 건강기능식품을 광고하면서 한약 관련 학회 및 의사까지 동원하여 제품의 효능을 홍보

【보도 : 데일리팜('14.6.10.)】

3 축산물

가 위반 사례

- ▶ 위반 구분 : 사용 후기를 이용한 광고
- ▶ 위반 내용 : 사용 후기를 통해 질병 치료(변비 등)에 도움을 준다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 육포의 효능
소화기관을 보호하고 토하거나 설사하는 것을 멈추게 하여 당뇨와 부종을 낮게 하고 힘줄과 뼈, 허리, 다리를 튼튼하게 합니다. 소의 뇌는 소갈과 풍으로 현기증을 치료해줍니다. 소의 오장은 오장병을 치료하여 간은 눈을 밝게하고 이질을 낮게 해줍니다. 심장은 건망증을 낮게 하고 허파는 기침을 멈추게 하여 공팔은 신장을 보호해줍니다.
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제2호 위반

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 우유 제품이 질병에 예방·치료 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 1등급원유에 일반우유보다 2배나 많은 칼슘과 철분, 비타민A, D3를 강화시킨 강화우유로서 여성, 임산부, 노인들의 골다공증 예방과 어린이 성장발육을 도와주는 기능성 우유입니다.
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조, 시행규칙 제52조 제2항 위반

- ▶ 위반 구분 : 질병 치료·예방 효과 광고
- ▶ 위반 내용 : 제품이 성인병 예방·치료에 효과가 있다고 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 예로부터 “바르지 않은 영양의 샘”이라 불린 백봉 오골계는 리놀레산의 함량이 많고 칼륨이 일반 계란에 비해 월등히 많아 **각종 성인병을 예방**할 수 있으며, 담백하고 고소한 맛이 뛰어난 최고의 영양식입니다.
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제2항 위반

- ▶ 위반 구분 : 허위·표시 광고
- ▶ 위반 내용 : HACCP 인증 작업장(식육가공업)을 받지 아니하였음에도 인증을 받은 것으로 오인할 우려가 있는 내용의 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : HACCP 인증 마크 표시
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제14호 위반

- ▶ 위반 구분 : 허위·표시 광고
- ▶ 위반 내용 : 식품포장처리업 HACCP 취소 후에도 HACCP 표시 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



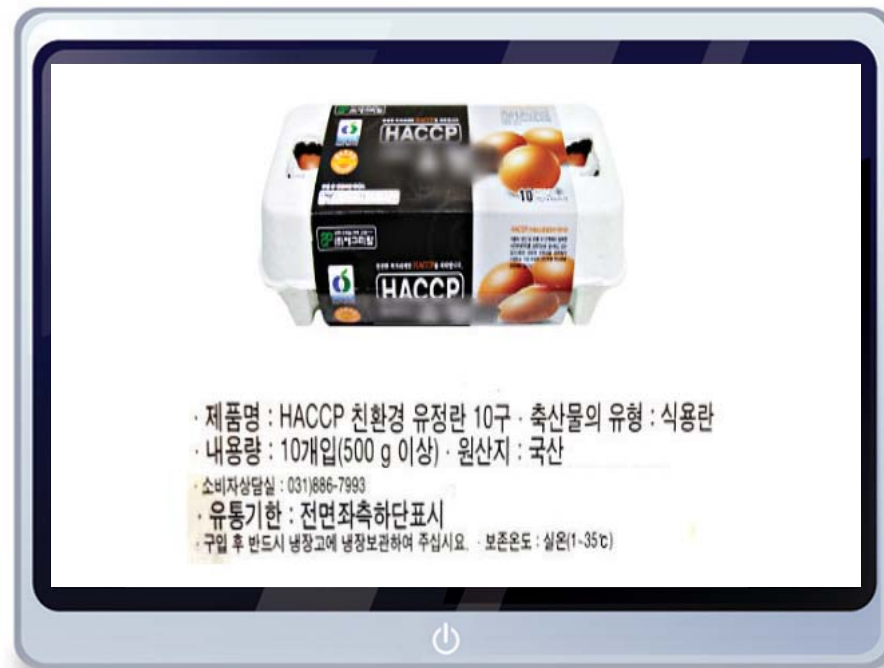
- ▶ 과대광고 문구 : HACCP지정서(양념육류, 포장육) 표시
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제14호 위반

- ▶ 위반 구분 : 허위·표시 광고
- ▶ 위반 내용 : HACCP 인증을 받지 않았음에도 인증을 받은 것으로 오인할 우려가 있는 내용의 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : HACCP 인증 마크 표시
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제14호 위반

- ▶ 위반 구분 : 허위·표시 광고
- ▶ 위반 내용 : HACCP 인증을 받지 않았음에도 인증을 받은 것으로 오인할 우려가 있는 내용의 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : HACCP 인증 마크 표시
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제14호 위반

- ▶ 위반 구분 : 허위·표시 광고
- ▶ 위반 내용 : HACCP 인증 반납 후에도, HACCP 표시 사용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : HACCP 인증 마크 표시
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제14호 위반

- ▶ 위반 구분 : 소비자를 현혹시키는 모호한 표현
- ▶ 위반 내용 : 소비자를 현혹시키는 “한방”이라는 모호한 표현
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 국내산 **한방** 입죽발 200g, 흑마늘 **한방** 미니족 [650g]
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제11호 위반

- ▶ 위반 구분 : 소비자 오인·혼동 광고
- ▶ 위반 내용 : 사용하지 않은 성분을 강조함으로써 다른 업소의 제품을 간접적으로 다르게 인식되게 하는 표시·광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : **무색소/무방부제**
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제10호 위반

- ▶ 위반 구분 : 소비자 오인·혼동 광고
- ▶ 위반 내용 : 소비자를 오인 또는 혼동시키는 제품명 「다이어트」 사용
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 영양만점 다이어트 계란! 다이어트 계란
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제6조 위반

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품성분(헛개나무 과병추출액, 산수유오자시럽)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 숙취해소와 간기능보호, 장건강에 탁월한 효능을 지닌 헛개나무 과병추출액과 생리기능을 강화하여 남성의 정력증강, 여성의 월경, 요실금에 유익한 기능을 하는 산수유오자시럽, 흑마늘농축액, 감초엑기스, 매실이 함유되어 남성뿐만 아니라 가족 모두를 위한 프리미엄 헛개 건강 발효유이다.
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제5호 위반

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품성분(게르마늄)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 게르마늄의 효능
세포내 산소 공급의 촉진효과, 면역력 강화와 자연 치유력 회복, 항산화 작용으로 유해물질 배출, 류마티즘과 골다공증 예방, 중금속과 환경 호르몬 제거, 인터페론 분비를 유도하여 뛰어난 항암작용, 암세포 발생과 전이 억제, 혈액순환 개선과 통증완화 작용, 리포푸진 제거로 노인성 치매 예방, 숙면과 피로 회복, 두뇌 활동 촉진, 혈압·혈당조절 기능
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제5호 위반

- ▶ 위반 구분 : 원료·성분 효능을 강조한 과대광고
- ▶ 위반 내용 : 제품성분(천연식이유황)의 질병치료 효과 강조를 이용한 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 천연식이유황의 효능!
1. 천연식이유황은 세포생산을 촉진하고 중금속과 유해물질 각종 독을 해독하는 역할을 합니다.
2. 당뇨병 치료제로 톨부타미드가 대표적으로 사용되는데 이는 다름아닌 유황 화합물입니다.
3. 유황은 피부 의용제로서 아토피등 피부병에 특효제로 사용되어 왔으며, 세포조직의 활성화로 검버섯과 기미등이 없어지며 피부 미백효과가 뛰어나다고 알려져 있습니다.
4. 예로부터 유황은 양기를 회복시켜주는 회춘의 묘약으로 "정력의 대왕"이라고 전해 내려옵니다.
5. 유황을 장기간 섭취하면 뼈와 골밀도가 조밀해지면서 류마티스 관절염 등에 효능이 뛰어나다고 알려져 있습니다.
6. 모근에 영양을 주어 탈모방지 및 모발 생성작용을 합니다.
7. 콜레스테롤 합성 억제 및 혈전 분해 자가용으로 성인병을 예방해 줍니다.
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제5호 위반

- ▶ 위반 구분 : 비교표시 광고
- ▶ 위반 내용 : 비교 대상 및 기준이 명확하지 않거나 비방하는 광고
- ▶ 광고 매체 : 인터넷



- ▶ 과대광고 문구 : 시중의 일반 육포는 유통기한을 늘리고, 인위적인 맛을 내기위해 방부제, 발색제, 변색방지제 등 인체에 해로운 식품 첨가물들을 사용해 왔습니다.
- ▶ 처분 근거 : 축산물 위생관리법 제32조 및 시행규칙 제52조 제1항 제10호 위반

나 적발 사례

▶ 주요 적발 사례

○ 실수?무시?...OO, 잇단 과대광고 적발 왜

- 국립수의과학검역원은 분유 제품 포장에 '국내유일', '국내최초' 문구를 사용하여 과대 광고하고, 유제품에는 의학적 내용을 포함해서 광고한 업체에 대해 행정처분 요청
- 공정거래위원회는 같은 업체에서 생산한 분유제품에 사실과 다른 내용을 제품에 표시하여 과대광고한 혐의로 직권조사 중

【보도 : 파이낸셜뉴스('09.06.12.)】



허위·과대 광고 등에 대한 행정처분 내역		
2009 5월	국립수의과학검역원	허위·과대광고 혐의로 총남도에 통보
7월	국립수의과학검역원	과대광고로 총남도에 통보
7월	공정거래위원회	초유는 엄마다의 초유성분 국내 최대 표기 관련 허위·과대광고 혐의로 조사

○ OOOO 의사 추천 표시 물의...1억 제공후 영유아제품불법광고

- 소아과 의사 단체에 금전을 제공하고 자사 신제품 우유에 대해 소아과 의사 추천을 받았다는 내용 ('대한소아과개원의협의회가 추천하는 제품입니다')을 제품에 표시하여 과대광고한 업체 적발

【보도 : 국민일보('02.07.15.)】

허위·과대광고 판별 매뉴얼

IV

노인 대상 허위·과대광고(뺏다방)

1. 뺏다방 영업 현황 및 허위·과대광고
2. 위반 및 적발 사례

1 뺏다방 영업 현황 및 허위·과대광고

가 현황

■ 뺏다방 현황

- 일명 '뺏다방' 등 불법 판매업자는 노인들의 건강 증진 및 질병 개선 욕구를 악용해 허위·과대광고로 현혹시킨 후 부당이익 취득
- 노인 및 부녀자들은 허위·과대광고에 속기 쉽고, 원치 않는 제품 구입 후 청약철회·반품이 어려움
- 3~6개월간 빈 사무실 등 사업장을 빌려 홍보관·체험관 등을 개설하고 물건 강매 후 타 지역으로 이동하는 특성상 업소 현황 파악 어려움

■ 뺏다방 판매 상술과 판매제품의 다양화·지능화

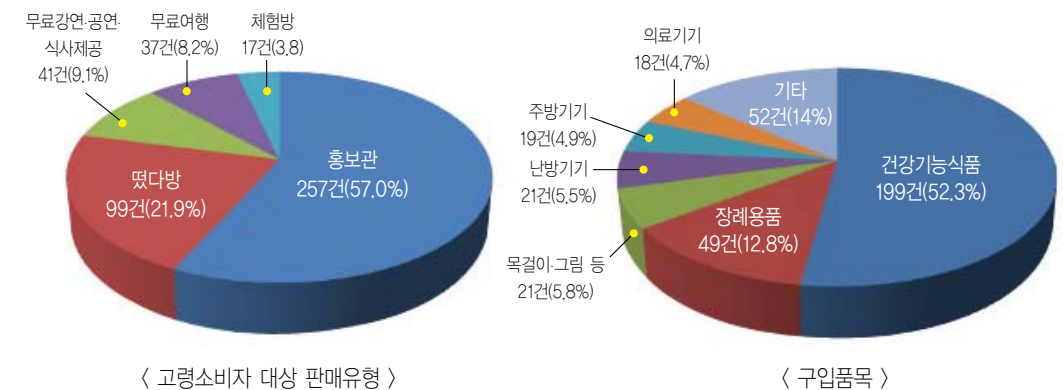
- 무료 공연, 체험방, 건강 관련 강의, 미끼상품 제공 등을 통해 유인
 - * 체험방 : 의료기기 체험방 등을 일정시간(2~3시간) 약 1천원의 가격으로 이용하도록 유인, 회원 관리
 - * 건강관련 강의 - 대체의학사, 한약명인, 심마니 등이 건강 강의 명목 유인
 - * 미끼상품 - 식품, 생활잡화, 일용품 등을 시중의 1/3가격으로 판매
- 단속을 피할 목적으로 특정 기간(2주에 1~2일)만 허위·과대광고
 - * 평상시 공산품 판매(냄비 등 생활용품) → 미끼 상품으로 호기심 유도 및 관계 형성 → 주력 상품을 1~2일간 허위·과대광고 집중 판매(구매가의 2배~4배)
- 빈 사무실을 임대하는 기존의 방식과는 달리 건강기능식품 일반판매업 신고한 영업장(홍보관, 체험관 등)을 임대하고, 외부 강사 초빙

〈 뺏다방 허위·과대광고 판매 유형 〉

위반 사항	모집방법	광고주체	제품 판매 및 수익 배분
I. 직접판매	전단지, 현장응답권, 플랜카드, 미끼상품 등	홍보관 대표	홍보관 운영자가 직접 판매하고, 100% 수익
II. 외부강사 활용		외부 강사	홍보관 운영자가 외부 강사로 지급(5~10만원/회)
III. 홍보관 임대		제품 공급·판매자	홍보관 대표 50%, 제품 판매자 50%로 수익 분배 또는 판매액의 20~30%를 홍보관 대표에게 지불

- 식품, 건강기능식품, 의료기기 등에 대한 감시가 강화됨에 따라 단속 위험이 적은 상조, 사주·도장, 생활용품 판매 등으로 변화

〈 뺏다방 등 고령소비자 대상 제품판매 유형 및 구입 품목 〉

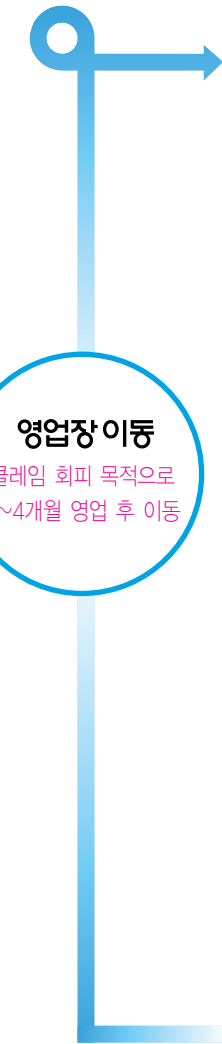


* 한국 소비자원 '소비자 상담센터'에 접수된 70세 이상 고령소비자의 악덕상술 관련 피해사례 상담 결과 ('09.~'11.5)

■ 단속에 대비, 뺏다방 출입 통제를 강화

- 뺏다방 내·외부에 CCTV 설치, 현장감시원 채용 및 내부 통제 강화
- 포교원 등에서 종교행사를 가장하여 뺏다방 영업
- 정보조사 중이라는 사실을 인지하고 폐업·철수 사례 발생

〈 참고 : 뺏다방 영업 현황 〉



사전준비

- 행사장소 물색
 - 수백명 수용할 수 있는 상가에 단기간 임대
- 행사진행 사용 물품: 노래방 기기, 대형 TV등
- 영업신고(건기/방문 판매업 등)
- 직원채용(아르바이트생)
- 홍보물 제작(행사장안내전단지)



취급제품선택

- 미끼상품: 저가(1,000원) 제품 판매(고객 유인시 사용)
 - 계란/세제/과일/휴지 등 제공
 - 도·소매유통단지에서 구입
- 주력상품(본 제품): 고가 판매 제품(주 매출원)
 - 건강기능식품/식품/주방기구 등 - 제조/전문 유통업소에서 구입
 - 뺏다방 제품만 취급하는 전문중간상인



영업장 홍보

- 행사장(영업장)주변 거주하는 50~80세 부녀자 대상
- 고객체험 후 체험 사례 홍보
- 전철역, 노인정 등에서 전단지 및 홍보물 배포
- 지인소개 등을 통해서 지속 회원 확보



제품 판매

허위·과대광고

- 오락, 제품홍보, 판매/계산/선물증정 순으로 오전/오후 2차례 약 2시간 동안 진행
- 오픈 후 일주일간은 미끼상품 판매(고객유인용)하고 이후 주력상품 판매
- 행사장 출석 시 상품교환권 등 쿠폰 제공
 - 무상/저가로 제품 구입 가능하다고 고객 유인
- 공급업체에서 강사를 초빙해 제품 허위·과대광고
- 매출형태는 주력상품을 현금/카드(카드 결제 후, 채권회수 용역회사 수금)



나 단속 결과

뺏다방 단속 주요 위반 내용

- 허위·과대광고 위반
 - 노인들을 대상으로 홍보하는 만큼 다양한 노인성 질환에 효능·효과가 있다고 광고
 - * 질병치료 광고 사례 : 암, 당뇨, 백내장, 중풍, 고혈압, 류마티스, 관절염, 심근경색, 전립선, 정력 강화 및 치매 예방 등
 - 타사제품 비교 광고 위반
 - 의료기기의 질병 치료 효과* 및 의료기기가 아닌 제품을 의료기기처럼 광고
 - * 허리·뼈 고정, 혈당·혈압 조절, 해독기능, 변비 치료, 암 예방, 당뇨병 치료 등
- 유통기한 변조한 제품 판매
- 무신고 건강기능식품 및 의료기기 판매업

2 위반 및 적발 사례

가 위반 사례

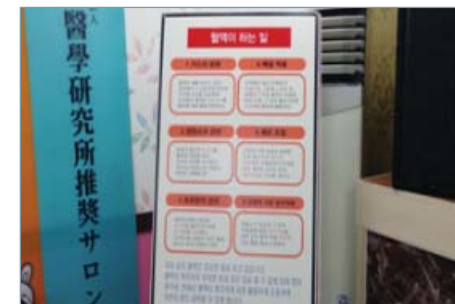
■ 판매사례품 또는 경품 제공·판매 등 사행심을 조장하는 내용의 광고

- 제품 구매 시 무료 증정 이벤트, 각종 게임 상품 증정 및 제품 판매 시 덤으로 생활용품 저가 판매 등으로 사행심 조장



■ 질병의 예방 또는 치료에 효능이 있다는 내용의 표시·광고

- 다양한 노인성 질환에 효능·효과가 있다고 광고
 - * 질병치료 광고 사례 : 암, 당뇨, 백내장, 중풍, 고혈압, 류마티스, 관절염, 심근경색, 전립선, 정력 강화 및 치매 예방 등



나 적발 사례

▶ 주요 적발 사례

○ 아산시, 건강기능식품 허위과대광고 일당 적발

- 충남 아산시 특별사법경찰은 노인들을 상대로 건강기능식품을 허위과대광고로 판매한 업자 적발
- 건강기능식품 판매업소에서 200여명의 노인들을 대상으로 건강기능식품이 골다공증, 관절염 등 건강에 효험이 있는 것처럼 허위과대광고하고 일반상품, 공산품, 의료기기 등 미끼상품을 끼워 판매



【보도 : 뉴시스('13.12.18.)】

○ 건강기능식품 허위·과대광고... '뺏다방' 28곳 적발

- 식약처·경찰청 합동 단속으로 노인 등을 대상으로 고혈압, 당뇨병 등 질병 치료에 효과가 있는 것처럼 허위·과대광고하여 물품을 판매한 속칭 '뺏다방' 28곳 적발
- 질병 치료 효과 허위·과대광고 16곳, 의료기기 효능 허위·과대광고 5곳, 공산품을 의료기기인 것처럼 광고 4곳 등
- * 어르신이나 부녀자 대상 무료공연 전단지 배포하여 구매자를 모으고 홍삼음료를 뇌기능, 기억력 개선 등에 효과가 있다고 허위·과대광고
- * 의료기기체험방을 대설해 하루 평균 약 100명을 대상으로 강의 등 행사를 진행하고 알칼리이온수 생성기를 변비, 당뇨개선, 숙취개선에 효과가 있는것처럼 허위·과대광고

【보도 : 정책브리핑('14.3.12.)】

○ 노인들에게 “만능 염증 치료제” 허위 광고 일당 적발

- 서울중앙경찰서는 노인들에게 건강기능식품을 허위·과대광고해 고가로 판매한 일당 적발
- 재래시장 인근에 홍보관을 차려놓고 경품, 무료공연 등을 미끼로 노인들을 유혹한 뒤 프로폴리스, 레시틴 등의 제품이 질병치료 효과가 있다고 허위·과대광고
- * 무료 경품 제공이 금지라는 점을 이용, 계란, 화장지 등 생필품을 시중보다 저렴하게 판매

【보도 : 시사위크('14.5.25.)】

○ '만병통치약' 둔갑... 건강기능식품 과대광고 적발

- 서울 중부경찰서는 만병통치약인 것처럼 홍보해 건강기능식품을 판매한 혐의로 업자 불구속 입건
- 노인과 부녀자들을 골라 공연과 노래를 보여주고 환심을 산 뒤 건강기능식품이 당뇨와 암 등 각종 질병에 효과가 있다고 광고

【보도 : YTN('14.6.19.)】

▶ 주요 적발 사례

○ 노인들 ‘쌈짓돈’ 강탈한 악덕업자 무더기 적발

- 건강에 관심이 많은 노인들을 상대로 홍보관을 차려 놓고 무료 공연, 무료 관광을 미끼로 허위·과대광고를 통해 폭리를 취한 일당, 경찰에 무더기 적발
- 경찰청은 '14년 1월부터 특별 단속을 벌인 결과 단순 건강식품을 고혈압과 당뇨, 관절염 등에 특효가 있는 것처럼 과장해 부당이익을 챙긴 혐의로 속칭 ‘땃다방’ 식 사기범 587명 적발, 2명 구속



〈주요 사례〉

- * 전북 정읍시에 홍보관을 차린 뒤 자신을 유명 외과의사라고 속이고 주변 노인들을 모아 프로폴리스 제품(직접 개발) 과대광고 판매
- * 부산과 경남 일대에서 각종 사은품과 노래 공연으로 노인들을 유혹한 뒤 관련 실험을 보여주며 오메가-3가 강력한 혈관치료제라고 노인들을 현혹
- * 인천 지역에 홍보관을 차려놓고 노인들을 유혹해 춤과 노래 등을 보여주고 총 400여명의 노인들에게 건강보조식품을 과대광고로 판매

【 보도 : CBS노컷뉴스('14.6.22.)】

○ “암에 효과 있다” 건강기능식품으로 노인 등친 일당 적발

- 남원경찰서는 품질이 검증되지 않은 건강기능식품을 마치암 등에 효과가 있는 것처럼 속여서 노인들에게 비싸게 판 일당 적발
- 땃다방을 회원제로 운영하면서 경품을 미끼로 노인 300여 명을 회원으로 모집, 사은품과 경품을 제공하고 레크리에이션 등으로 분위기에 휩쓸려 제품을 구매하도록 유도
- 암 등 질병에 효과가 있고 12번 찌고 말리는 과정을 반복해 만든 제품이라고 속여 판매, 반품을 우려해 판매 직후 제품 개봉, 검사필증 위조 등 허위·과대광고



【 보도 : 뉴스1코리아('14.7.28.)】

○ 수원서부서 건강식품을 만병통치약이라 속여 판 일당 적발

- 일반 건강식품을 만병통치약처럼 속여 노인들에게 판매한 일당이 경찰에 적발
- 흑삼, 칼슘 및 울금 등 저가의 일반 건강식품을 노인 60여명을 대상으로 만병통치약인 것처럼 허위·과대광고 판매

【 보도 : 기호일보('14.8.19.)】

허위·과대광고 판별 매뉴얼

목차

— 관련 법령 —

1 식품위생법

제13조(허위표시 등의 금지)

- ① 누구든지 식품등의 명칭·제조방법, 품질·영양 표시, 유전자재조합식품등 및 식품이력추적관리 표시에 관하여는 다음 각 호에 해당하는 허위·과대·비방의 표시·광고를 하여서는 아니 되고, 포장에 있어서는 과대포장을 하지 못한다. 식품 또는 식품첨가물의 영양가·원재료·성분·용도에 관하여도 또한 같다. <개정 2011.6.7., 2011.8.4.>
1. 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
 2. 사실과 다르거나 과장된 표시·광고
 3. 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고
 4. 다른 업체 또는 그 제품을 비방하는 광고
 5. 제12조의3제1항에 따라 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시·광고
- ② 제1항에 따른 허위표시, 과대광고, 비방광고 및 과대포장의 범위와 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2010.1.18., 2011.8.4., 2013.3.23.>

시행규칙 제8조(허위표시, 과대광고, 비방광고 및 과대포장의 범위)

- ① 법 제13조에 따른 허위표시 및 과대광고의 범위는 용기·포장 및 라디오·텔레비전·신문·잡지·음악·영상·인쇄물·간판·인터넷, 그 밖의 방법으로 식품등의 명칭·제조방법·품질·영양가·원재료·성분 또는 사용에 대한 정보를 나타내거나 알리는 행위 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. <개정 2011.8.19., 2012.1.17., 2014.5.9.>
1. 법 제19조에 따라 수입신고한 사항이나 법 제37조에 따라 허가받거나 신고·등록 또는 보고한 사항과 다른 내용의 표시·광고
 2. 질병의 예방 또는 치료에 효능이 있다는 내용의 표시·광고
 3. 식품등의 명칭·제조방법, 품질·영양표시, 식품이력추적표시, 식품 또는 식품첨가물의 영양가·원재료·성분·용도와 다른 내용의 표시·광고
 4. 제조 연월일 또는 유통기한을 표시함에 있어서 사실과 다른 내용의 표시·광고

5. 제조방법에 관하여 연구하거나 발견한 사실로서 식품학·영양학 등의 분야에서 공인된 사항 외의 표시·광고. 다만, 제조방법에 관하여 연구하거나 발견한 사실에 대한 식품학·영양학 등의 문헌을 인용하여 문헌의 내용을 정확히 표시하고, 연구자의 성명, 문헌명, 발표 연월일을 명시하는 표시·광고는 제외한다.
6. 각종 상장·감사장 등을 이용하거나 “인증”·“보증” 또는 “추천”을 받았다는 내용을 사용하거나 이와 유사한 내용을 표현하는 광고. 다만, 다음 각 목에 해당하는 내용을 사용하는 경우는 제외한다.
 - 가. 「정부표창규정」에 따라 제품과 직접 관련하여 받은 상장
 - 나. 「정부조직법」 제2조부터 제4조까지의 규정에 따른 중앙행정기관·특별지방행정기관 및 그 소속기관, 「지방자치법」 제2조에 따른 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 받은 인증·보증
 - 다. 「식품산업진흥법」 제22조에 따른 전통식품 품질인증, 「산업표준화법」 제15조에 따른 제품인증 등 다른 법령에 따라 받은 인증·보증
7. 외국어의 사용 등으로 외국제품으로 혼동할 우려가 있는 표시·광고 또는 외국과 기술제휴한 것으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
8. 다른 업소의 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 표시·광고나 “주문 쇄도” 등 제품의 제조 방법·품질·영양가·원재료·성분 또는 효과와 직접적인 관련이 적은 내용 또는 사용하지 않은 성분을 강조함으로써 다른 업소의 제품을 간접적으로 다르게 인식하게 하는 표시·광고
9. 미풍양속을 해치거나 해칠 우려가 있는 저속한 도안·사진 등을 사용하는 표시·광고 또는 미풍양속을 해치거나 해칠 우려가 있는 음향을 사용하는 광고
10. 화학적 합성품의 경우 그 원료의 명칭 등을 사용하여 화학적 합성품이 아닌 것으로 혼동할 우려가 있는 광고
11. 판매사례품 또는 경품 제공·판매 등 사행심을 조장하는 내용의 표시·광고(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 허용되는 경우는 제외한다)
12. 소비자가 건강기능식품으로 오인·혼동할 수 있는 특정 성분의 기능 및 작용에 관한 표시·광고
13. 체험기를 이용하는 광고

- ② 제1항제2호·제5호 및 제6호에도 불구하고 다음 각 호에 해당되는 경우에는 허위표시나 과대광고로 보지 아니한다. <개정 2013.3.23.>
1. 「식품위생법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제21조제8호가목·나목에 따른 휴게음식점영업소 및 일반 음식점영업소에서 조리·판매하는 식품과 같은 호 바목에 따른 제과점영업소에서 제조·판매하는 식품에 대한 표시·광고
 2. 영 제25조제2항제6호 본문에 따라 영업신고를 하지 아니한 식품에 대한 표시·광고
 3. 「농어촌발전특별조치법」 제2조제2호에 따른 농업인등 및 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제28조에 따른 영농조합법인과 「수산업법」 제10조에 따른 영어조합법인이 국내산 농·임·수산물을 주된 원료로 하여 제조·가공한 메주·된장·고추장·간장·김치에 대하여 식품영양학적으로 공인된 사실이라고 식품의약품안전처장이 인정한 표시·광고
 4. 그 밖에 별표 3에 따른 허위표시·과대광고로 보지 아니하는 표시 및 광고의 범위에 해당하는 표시·광고
- ③ 법 제13조에 따른 과대표장의 범위는 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조에 따른 「제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.
- ④ 누구든지 식품 또는 식품첨가물에는 의약품과 혼동할 우려가 있는 표시를 하거나 광고를 하여서는 아니 된다.
- [제목개정 2012.1.17.]

별표 3] 허위표시·과대광고로 보지 아니하는 표시 및 광고의 범위

(제8조제2항제4호 관련)

1. 유용성
 - 가. 신체조직과 기능의 일반적인 증진을 주목적으로 하는 다음의 표현 또는 이와 유사한 표현
 - 1) 인체의 건전한 성장 및 발달과 건강한 활동을 유지하는데 도움을 준다는 표현
 - 2) 건강유지·건강증진·체력유지·체질개선·식이요법·영양보급 등에 도움을 준다는 표현
 - 3) 특정질환을 지칭하지 아니하는 단순한 권장 내용의 표현. 다만, 당뇨병·변비·암 등 특정질환을 지칭하거나 질병(군)의 치료에 효능·효과가 있다는 내용이나 질병의 특징적인 징후 또는 증상에 대하여 효과가 있다는 내용 등의 표현을 하여서는 아니 된다.

- 나. 식품영양학적으로 공인된 사실 또는 제품에 함유된 영양성분(비타민, 칼슘, 철, 아미노산 등)의 기능 및 작용에 관한 다음의 표현 또는 이와 유사한 표현
 - 1) 특수용도식품으로 임신수유기 영양보급, 병후 회복시 영양보급, 노약자 영양보급, 환자에 대한 영양보조 등에 도움을 준다는 표현
 - 2) 비타민 ○는 ○○작용을 하여 건강에 도움을 줄 수 있다는 표현
 - 3) 칼슘은 뼈와 치아의 형성에 필요한 영양소라는 표현
 - 다. 「건강기능식품에 관한 법률」 제14조에 따라 건강기능식품의 기준 및 규격에서 정한 영양소의 기능성분 함량
2. 용도: 제품의 제조목적이나 주요 용도에 대한 다음의 표현 또는 이와 유사한 표현
 - 가. 해당 제품이 유아식, 환자식 등으로 섭취하는 특수용도식품이라는 표현
 - 나. 해당 제품이 발육기, 성장기, 임신수유기, 갱년기 등 사람의 영양보급을 목적으로 개발된 제품이라는 것과 이와 유사한 표현
 3. 섭취방법·섭취량에 관한 다음의 표현 또는 이와 유사한 표현 해당 제품의 식품영양학적 기준으로 가장 적합하다고 생각되는 섭취방법 또는 섭취량의 표현

2 건강기능식품에 관한 법률

제18조(허위·과대·비방의 표시·광고 금지)

- ① 누구든지 건강기능식품의 명칭, 원재료, 제조방법, 영양소, 성분, 사용방법, 품질 및 건강기능식품 이력추적관리 등에 관하여 다음 각 호에 해당하는 허위·과대·비방의 표시·광고를 하여서는 아니 된다.
1. 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품으로 오인(誤認)·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
 2. 사실과 다르거나 과장된 표시·광고
 3. 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고
 4. 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명을 포함한다)의 표시·광고
 5. 다른 업체 또는 그 업체의 제품을 비방하는 표시·광고
 6. 제16조제1항에 따라 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시·광고
- ② 제1항에 따른 허위·과대·비방의 표시·광고의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.
[전문개정 2014.5.21.]

시행규칙 제21조(허위·과대·비방의 표시·광고의 범위) 법 제18조제2항에 따른 허위·과대·비방의 표시·광고의 범위는 별표 5와 같다. <개정 2014.2.3.>
[제목개정 2014.2.3.]

[별표 5] 허위·과대·비방의 표시·광고의 범위(제21조관련) <개정 2014.2.3.>

1. 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고에 해당하는 경우
 - 가. 질병 또는 질병군의 발생을 사전에 방지한다는 내용의 표시·광고
 - 나. 질병 또는 질병군에 효과가 있다는 내용의 표시·광고. 다만, 질병이 아닌 인체의 구조 및 기능에 대한 보건용도의 유용한 효과는 해당되지 아니한다.
 - 다. 질병의 특징적인 징후 또는 증상에 대하여 효과가 있다는 내용의 표시·광고
 - 라. 제품명, 학술자료, 사진 등을 활용하여 질병과의 연관성을 암시하는 표시·광고. 다만, 질병의 발생 위험을 감소시키는데 도움이 된다는 표시·광고의 경우에는 해당되지 아니한다.

- 마. 의약품에 포함된다는 내용의 표시·광고
 - 바. 의약품을 대체할 수 있다는 내용의 표시·광고
 - 사. 의약품의 효능 또는 질병 치료의 효과를 증가시킨다는 내용의 표시·광고
2. 사실과 다르거나 과장된 표시·광고에 해당하는 경우
 - 가. 법 제5조 내지 법 제7조의 규정에 따라 허가받은 사항이나 신고한 사항 또는 법 제8조의 규정에 따라 수입신고한 사항과 다른 내용의 표시·광고
 - 나. 식품의약품안전처장이 인정하지 아니한 기능성을 나타내는 내용의 표시·광고
 - 다. 정부 또는 관련공인기관의 수상·인증·선정·특허와 관련하여 사실과 다른 내용의 표시·광고
 - 라. 삭제 <2008.9.22>
 3. 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고에 해당하는 경우
 - 가. 각종의 감사장 또는 체험기 등을 이용하거나 “주문쇄도”, “단체추천” 또는 이와 유사한 내용을 표현하는 광고
 - 나. 의사, 치과의사, 한의사, 수의사, 약사, 한약사, 대학교수 또는 그 밖의 자가 제품의 기능성을 보증 하거나, 제품을 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 표시·광고. 다만, 해당제품의 연구·개발에 직접 참여한 사실을 표시·광고하는 경우를 제외한다.
 - 다. 외국어의 사용 등으로 외국제품으로 혼동할 우려가 있는 표시·광고 또는 외국과 기술 제휴한 것으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
 - 라. 해당 제품의 제조방법·품질·영양소·원재료·성분 또는 효과와 직접 관련이 적은 내용을 강조함으로써 다른 업소의 제품을 간접적으로 다르게 인식되게 하는 광고
 - 마. 비교표시·광고의 경우 그 비교대상 및 비교기준이 명확하지 아니하거나 비교내용 및 비교방법이 적정하지 아니한 내용의 표시·광고
 4. 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명을 포함한다)의 표시·광고의 경우 : 법 제24조제3항의 규정에 따라 식품의약품안전처장이 정한 의약품의 용도로만 사용되는 원료에 관한 내용의 표시·광고
 5. 다른 업체 또는 그 제품을 비방하는 표시·광고에 해당하는 경우 : 다른 업체 또는 그 제품에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용을 나타내어 비방하는 표시·광고

3 축산물 위생관리법

제32조(허위표시 등의 금지)

- ① 누구든지 축산물의 명칭, 제조방법, 성분, 영양가, 원재료, 용도 및 품질과 그 포장에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 허위·과대·비방의 표시·광고 또는 과대포장을 하여서는 아니 된다. 〈개정 2014.5.21.〉
1. 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고
 2. 사실과 다르거나 과장된 표시·광고
 3. 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고
 4. 다른 업체 또는 그 제품을 비방하는 광고
- ② 제1항에 따른 허위표시, 과대광고, 비방광고 또는 과대포장의 범위와 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

제52조(허위표시 등의 범위와 적용)

- ① 법 제32조에 따른 허위표시 및 과대광고의 범위는 용기·포장 및 라디오·텔레비전·신문·잡지·음악·영상·인쇄물·간판·인터넷, 그 밖의 방법으로 축산물의 명칭·제조방법·품질·영양가·원재료·성분 또는 사용에 대한 정보를 나타내거나 알리는 행위 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. 〈개정 2012.8.20., 2014.2.19.〉
1. 법 제15조에 따라 수입신고한 사항 또는 법 제22조, 제24조 및 제25조에 따라 허가받은 사항이나 신고 또는 보고한 사항과 다른 내용의 표시·광고
 2. 질병의 치료에 효능이 있다는 내용의 표시·광고
 3. 의약품으로 오인할 우려가 있는 내용의 표시·광고
 4. 축산물의 명칭, 제조방법, 품질·영양표시, 원재료 또는 성분, 그 밖에 해당 제품의 사실과 다른 내용의 표시·광고
 5. 가축이 먹는 사료·물에 첨가한 성분의 효능·효과나 축산물을 가공할 때 사용한 원재료 또는 성분의 효능·효과를 해당 축산물의 효능·효과로 오인 또는 혼동하게 할 우려가 있는 표시·광고

6. 제조연월일, 유통기한, 산란일, 그 밖에 제조나 유통에 관한 날짜를 표시함에 있어서 사실과 다른 내용의 표시·광고
7. 제조방법에 관하여 연구 또는 발견한 사실로서 축산가공학·영양학·수의공중보건학 등의 분야에서 공인된 사항 외의 표시·광고. 다만, 제조방법에 관하여 연구 또는 발견한 사실로서 축산가공학·영양학·수의공중보건학 등에 관한 문헌을 인용하여 문헌의 내용을 정확히 표시하고 연구자의 성명·문헌명·발표연월일을 명시하는 표시·광고는 제외한다.
8. 각종 감사장·상장 또는 체험기 등을 이용하거나 “인증·”보증” 또는 “추천”을 받았다는 내용을 사용하거나 이와 유사한 내용을 표현하는 표시·광고. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사실을 이용하는 표시·광고는 제외한다.
 - 가. 「정부표창규정」에 따라 제품과 직접 관련하여 상장을 받은 사실
 - 나. 「정부조직법」 제2조부터 제4조까지의 규정에 따른 중앙행정기관·특별지방행정기관 및 그 부속기관, 「지방자치법」 제2조에 따른 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 인증·보증을 받은 사실
 - 다. 「식품산업진흥법」 제22조에 따른 전통식품 품질인증 등 다른 법에 따라 인증·보증을 받은 사실
9. 외국어의 사용 등으로 외국제품으로 혼동할 우려가 있는 표시·광고 또는 외국과 기술제휴한 것으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고. 다만, 법령에 따라 외국상표를 사용하였거나 기술제휴한 것은 제외한다.
10. 다른 업소의 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 표시·광고이거나 제품의 제조방법·품질·영양가·원재료·성분 또는 효과와 직접 관련이 적은 내용 또는 사용하지 않은 성분을 강조함으로써 다른 업소의 제품을 간접적으로 다르게 인식되게 하는 표시·광고
11. “한방(韓方)”·“특수제법”·“주문쇄도” 등의 모호한 표현으로 소비자를 현혹시키거나 현혹시킬 우려가 있는 표시·광고
12. 미풍양속을 해치거나 해칠 우려가 있는 도안·사진·음향 등을 사용하는 표시·광고
13. 법 제9조제2항에 따라 작성·운용하고 있는 자체안전관리인증기준과 다른 내용의 표시·광고 또는 자체안전관리인증기준을 작성·운용하고 있지 아니하면서 이를 작성·운용하고 있다는 내용의 표시·광고

14. 법 제9조제3항에 따른 안전관리인증작업장등 또는 같은 조 제4항에 따른 통합인증업체의 인증을 받지 아니하였음에도 인증을 받은 것으로 오인할 우려가 있는 내용의 표시·광고
15. 판매사례품 또는 경품 제공·판매 등 사행심을 조장하는 내용의 광고. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 허용되는 경우는 제외한다.
- ② 제1항에 따른 허위표시·과대광고로 보지 아니하는 표시 및 광고의 범위는 별표 14와 같다.
- ③ 법 제32조에 따른 과대포장의 범위는 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조에 따른 「제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.